공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2012 - 104호 2012. 7. 10.

사 건 번 호 2011서감2522

사 건 명 엘지전자(주)의 부당한 고객유인행위에 대한 건

피 심 인 엘지전자 주식회사
서울 영등포구 여의도동 20 LG트윈빌딩
대표이사 구OO
대리인 법무법인 바른
담당변호사 구상모, 백광현, 이정란, 김미정

심 의 일 2012. 3. 14.

주 문

1. 피심인은 이동통신사와 협의하여 소비자에게 지급하는 이동전화 단말기 보조금을 반영하여 이동전화 단말기의 공급가 또는 출고가를 높게 책정하고 이를 이동통신 서비스에 가입하는 소비자에게 지급하거나 지급하도록 함으로써, 소비자가 이동통신 서비스에 가입할 때 이동전화 단말기를 할인받아 실제보다 저렴하게 구입하는 것처럼 소비자를 오인시켜 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 피심인이 이동전화 단말기 모델별 판매장려금 내역을 <별지1>의 양식에 따라 피심인의 홈페이지에 매월 공개(단, 공개위치는 홈페이지 내 이동전화 단말기 제품 소개 화면과 밀접한 위치이어야 하며 구체적인 공개위치, 글자크기, 공개일정 등은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다)하는 경우에는 위 시정명령을 이행한 것으로 본다.

2. 피심인은 시정명령을 받은 날로부터 2년이 경과한 이후에는 시장상황의 중대한 변화 등을 이유로 위 1.의 시정명령의 효력을 중지하여 줄 것을 공정거래위원회에 요청할 수 있다.

3. 피심인은 시정명령을 받은 날로부터 2년간 매 반기 종료일부터 30일 이내에 <별지 2>의 양식에 따라 작성된 판매장려금 내역을 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 납부금액 : 2,188,000,000 원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(일부개정 2011. 12. 2. 법률 제11119호, 이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 '사업자'라 함은 제조업, 서비스업, 기타 사업을 행하는 자를 말한다.

2 피심인 엘지전자 주식회사(이하 '엘지전자'이라 한다)는 통신기계기구 등의 제작업 및 판매업 등을 행하는 사업자로서 법 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당된다.

나. 피심인 일반현황

3 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인의 일반현황

(2010년말 기준, 단위: 백만 원, 명)

설립일자	주요 사업내용	자본총계	매출액	당기순이익	상시종업원수
2002년	단말기, 반도체, 가전제품 제조업	12,859,637	55,753,804	1,282,119	32,972

* 자료출처: 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 이동전화 단말기 제조 시장 현황

4 현재 우리나라 이동전화 단말기 제조사는 3사인바, 삼성전자는 1988년 삼성반도체통신을, 엘지전자는 2000년 엘지정보통신을 각 흡수합병하고, 이후 팬택이 2001년 현대큐리텔을 흡수합병하여 각각 이동전화 단말기(이하 '단말기'라 한다) 제조업에 진출함에 따라 국내 단말기 제조 3사의 경쟁체제가 형성되었다. 국내 단말기 제조 시장에서 이들 3사의 시장점유율 합계는 2010년 기준으로 약 85%이다.

5 한편 국외 제조사인 모토로라는 1988년에 국내 시장에 단말기를 출시한 이후 현재까지 단말기를 제조·공급하고 있는바, 최근 위피(WIPI) 탑재 의무화[1]가 폐지되면서 애플, 에이치티씨(HTC), 노키아 등 외국산 스마트폰[2]이 유입되고 있어 경쟁이 심화되고 있는 양상이다.

---

1) 위피(WIPI; Wireless Internet Platform for Interoperability)는 국내 무선인터넷 플랫폼의 표준규격을 말하며, 무선인터넷 플랫폼은 단말기에서 운영체계(OS)와 같은 역할을 하는 기본 소프트웨어를 말한다. 한국의 이동통신사들은 각기 다른 방식으로 무선인터넷 플랫폼을 만들어 사용하였기 때문에 콘텐츠 제작과 서비스에 불필요한 낭비요소가 발생하자 이를 방지할 목적으로 2005. 4. 1.부터 위피 탑재 의무화가 시행되었다. 이후 완전한 표준화에 실패하고 외산 단말기에 대한 국내시장 진입장벽이라는 부작용이 발생하면서 2009. 4. 1. 위피 탑재 의무화가 폐지되었다.

2) 스마트폰(smart phone)은 이동전화 기능에 인터넷 통신과 정보검색 등 컴퓨터 지원 기능을 추가한 지능형 단말기를 말한다. 가장 큰 특징은 완제품으로 출시되어 주어진 기능만 사용할 수 있던 이전의 이동전화 단말기와는 달리 수백여 종의 다양한 애플리케션(응용프로그램)을 사용자가 원하는 대로 설치하고 추가 또는 삭제할 수 있다는 점이다.

<표 2> 국내 이동전화 단말기 제조시장 시장점유율

	2008년	2009년	2010년
삼성전자	50%	51%	52%
LG전자	26%	28%	20%
팬택	14%	11%	13%
애플	0%	1%	7%
모토로라	5%	4%	2%
KTT	4%	3%	2%
기타	1%	2%	4%

* 출처 : 각 사업자 제출자료

6 2009년 말 스마트폰이 보급되기 시작한 후 그 이용자가 급격히 증가하고 있으며, 향후에도 스마트폰의 비중은 지속적으로 증가할 것으로 보인다. 현재 이동통신 3사(에스케이텔레콤, 케이티, 엘지유플러스)는 2009년 말 스마트폰의 도입과 함께 고가의 스마트폰 요금제를 출시하는 한편, 이에 대한 가입을 유도하기 위해 이전의 피쳐폰[3]보다 큰 폭으로 단말기 보조금 및 요금할인을 지급하고 있다. 이는 피쳐폰에 비해 이동통신요금 수익이 큰 스마트폰으로 단말기를 교체하도록 유도하기 위한 것으로 보인다.

<표 3> 국내 스마트폰 사용자 추이

(단위 : 만 명)

	2008년	2009년	2010년 1월	2010년 10월
이동통신 가입자	4,560.7	4,794.4	4,822.0	5,032.5
스마트폰 사용자	22.5	80.6	103.2	524.5
비중	0.5%	1.7%	2.1%	10.4%

* 출처: 정보통신정책연구원

2) 이동통신 서비스 시장 현황

7 국내 이동통신 서비스 시장은 에스케이텔레콤이 1988년 이동전화 서비스를 처음

3) 피쳐폰(feature phone)은 스마트폰보다 낮은 연산 능력을 지닌 이동전화 단말기를 가리키는 용어이다.

시작한 이래 1996년 4월 신세기통신이 영업을 개시하면서 복점체제가 되었으며 이후 1997년 10월 피씨에스(PCS)[4] 3사(KTF, LGT, 한솔PCS)가 이동전화 서비스를 개시하면서 5사 경쟁체제가 되었다. 2001년 5월 케이티에프(KTF)가 한국통신엠닷컴(구 한솔PCS)을 합병하면서 4사 경쟁체제가 되었다가 2002년 1월 에스케이텔레콤이 신세기통신을 합병하면서 3사 경쟁체제가 되었다. 2009년 케이티(KT)와 케이티에프(KTF)가 합병하여 통합 케이티가 되었고, 2010년 엘지텔레콤・엘지데이콤・엘지파워콤이 합병하여 엘지유플러스(LGU+)가 되었다. 이들 이동통신 3사의 시장점유율은 2007년 이래 거의 고착화되어 있는 양상을 보이고 있다.

<표 4> 이동통신 서비스시장 시장점유율(가입자 수 기준)

	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
에스케이텔레콤	50.5%	50.5%	50.5%	50.6%	50.6%
케이티	32.1%	31.5%	31.5%	31.3%	31.6%
엘지유플러스	17.5%	18.0%	18.0%	18.1%	17.8%

* 출처 : 각사 공시자료

3) 이동통신 서비스와 단말기의 관계

8 소비자는 이동통신 서비스와 단말기를 반드시 함께 사용하여야 편익을 누릴 수 있기 때문에 이동통신 서비스와 단말기는 필수적 보완재 관계에 있다. 이러한 이유로 이동통신사의 위탁대리점 등 유통망(이하 '유통망'이라 한다)은 이동통신 서비스와 단말기를 결합하여 판매하고 있는 것이 일반적이다. 국내에서는 이동통신사가 단말기의 도매유통을 담당하면서 이동통신 서비스 가입을 조건으로 단말기 보조금을 지급하는 마케팅 방법이 활성화 되어 있다.

9 기술적으로 보면, 국내 2세대 이동통신기술인 씨디엠에이(CDMA; Code Division Multiple Access) 계열에서는 단말기에 가입자 정보가 내장되어 있기 때문에 단말기

4) PCS(Personal Communication Services)는 이전의 2세대 이동통신기술보다 경제적인 가격으로 고품질의 서비스 제공이 가능한 2.5세대 이동통신기술을 말하며, 1.7GHz ~ 1.8GHz 대역의 고주파수 기술을 사용하여 저주파수 기술(셀룰러시스템: 주파수의 효율적 사용을 위해 특정 구역을 셀로 나눈 후 각각의 셀에서 주파수를 재사용하는 기술)보다 기지국이 더 많이 필요하다는 특성을 지니고 있다.

와 이동통신 서비스가 분리되지 않는다. 그러나 국내 3세대 이동통신기술[5]인 더블유씨디엠에이(WCDMA) 계열에서는 가입자 정보가 저장된 유심(USIM)[6]을 단말기에 정착하여 사용하기 때문에 기술적으로 단말기와 이동통신서비스가 분리되어 모든 더블유씨디엠에이용 단말기의 호환이 가능하다.

10 그러나 이동통신사들은 2003년 더블유씨디엠에이 서비스를 시작하면서 단말기에 특정한 유심을 장착하였을 때만 단말기가 작동하도록 제한하였다. 즉 유심 내에 가입자 정보뿐만 아니라 단말기 정보(IMEI)[7]를 저장하여 유심 내의 단말기 정보와 해당 단말기에 있는 단말기 정보가 일치하지 않을 경우에는 해당 단말기를 통한 이동통신 서비스 이용이 불가능하게 만들었다. 이러한 기술적 조치를 유심락(USIM LOCK)이라 부른다.

11 방송통신위원회는 2008년 더블유씨디엠에이 단말기의 이동통신사 내 유심락 해제를 시작으로 이동통신사 간 유심락 해제를 추진하였다.[8] 이에 따라 이동통신사들은 2008년 3월에는 이동통신사 내에서, 동년 7월에는 이동통신사 간에서 유심락을 해제하였다. 유심락이 해제되면 이용자는 단말기가 고장 났을 경우 타인의 단말기에 자신의 유심을 장착하여 사용할 수 있다. 또한 다른 이동통신사의 유심을 장착하여 기존의 단말기를 계속 사용할 수 있으므로 이동통신사 전환가능성이 높아진다.

4) 규제 현황

가) 단말기 제조업 진입규제

---

5) 3세대 이동통신기술은 CDMA에서 진화한 CDMA-2000과 GSM(유럽식 2세대 이동통신기술)에서 WCDMA가 존재한다.

6) USIM(Universal Subscriber Identity Module)은 범용 가입자 식별 모듈을 말한다. 이는 이동 전화기에서 사용할 수 있는 카드형태의 모듈로써 가입자에게 인증과 요금부과, 보안기능 등의 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 개인정보를 저장한 것이다. 이는 3세대 이동통신기술인 WCDMA의 단말기에 필수적으로 탑재된다.

7) IMEI(International Mobile Equipment Identity)는 단말기 제조시에 부여된 총 15자리로 구성된 단말기 고유 식별번호를 말한다.

8) 전기통신사업용 무선설비 기술기준(전파연구소고시) 제②항 제4호 아. 목에는 “이동국은 전기통신사업자가 제공하는 어떤 범용가입자식별모듈(USIM)을 탑재하여도 음성통화서비스, 영상통화서비스 및 단문메시지서비스를 지원할 것”이라고 규정되어 있다.

12 현재 단말기 제조업에 대한 별도의 진입규제는 없다. 다만 이동통신사가 직접 단말기 제조업을 담당하는 것은 전기통신사업법상 겸업규제를 통해 제한된다.[9)]

13 이에 따라 현재 이동통신사가 단말기 제조업까지 영위하고 있지는 않다. 그러나 이동통신 3사는 모두 단말기 제조업을 영위하는 계열회사(에스케이텔레시스, 케이티테크, 엘지전자)를 각 보유하고 있다.

나) 이동통신사에 대한 단말기 보조금 규제

14 단말기 보조금이란 이동통신서비스 이용계약을 체결하는 조건으로 단말기 구입비용의 전부 또는 일부를 이용자에게 지원하거나 보조하는 것을 의미한다. 방송통신위원회의 단말기 보조금 규제는 이동통신사에 대한 규제이며 단말기 제조사에 대해서는 보조금 규제가 적용되지 않는다.

(1) 규제의 연혁

15 2000년 6월 단말기 보조금 규제가 도입될 당시에는 단말기 보조금의 전면금지를 이동통신사의 이용약관에 반영하도록 하고, 이를 위반하는 경우에는 전기통신사업법상 금지행위 중 이용약관 위반행위로 제재하였다.

16 2003년 3월부터 3년간 한시입법으로 단말기 보조금 금지가 법제화 되었고 '대리점 의제조항'이 신설됨으로써 대리점이 보조금을 지급하는 경우에도 전기통신사업자가 보조금을 지급한 것으로 보았다.

17 2006년 3월 단말기 보조금 금지 규제기간이 종료되었으나 2008년 3월까지 단말기 보조금 규제를 연장하였다. 그러나 장기고객의 기기 변경시에는 단말기 보조금을 일정 수준 하에서 예외적으로 허용하였다. 이는 신규가입과 기기 변경 간 보조금을 차별하지 않기 위한 목적이었다.

---

9) 전기통신사업법 제17조(사업의 겸업) 제1항 제1호

18 2008년 3월 보조금규제 일몰 후 단말기 보조금 지급이 합법화되었다. 그러나 방송통신위원회는 2009년부터 이동통신사들에게 소모적인 마케팅비에 사용되는 자금을 연구개발(R&D)과 투자 등으로 전환해 줄 것을 요청하면서 「마케팅비 준수 가이드라인」을 제정하였다. 가이드라인은 매출액 대비 22%까지 마케팅비용을 사용하도록 하는 내용이었다.

19 또한 2010년 9월 방송통신위원회는 이동통신사들의 보조금 지급행태에 대한 시장조사를 통해 가입자별 차별적 보조금 지급행위에 대해서 전기통신사업법상 이용자 차별행위에 해당하다고 판단하여 제재하였다.[10)]

20 방송통신위원회는 이동통신시장의 가입자 1인당 평균 예상이익을 감안하여 가입자 1인당 27만 원 이상의 보조금을 지급하면 기존 가입자에게 비용부담이 전가된다는 취지에서 이용자 차별로 보았다. 다만, 단말기 보조금 계산시 이동통신사가 소비자에게 직접 제공하는 요금할인 금액은 제외함으로써 기존의 단말기 보조금을 요금할인으로 전환하도록 유도하였다.

(2) 이동통신사의 마케팅 비용 추이

<표 5> 이동통신 3사 매출액 대비 마케팅 비용의 연도별 추이

(단위: %)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SKT	17.2	20.5	25.3	26.2	26.9	26.7
KT	16.7	19.4	26.4	29.7	19.1	17.9
LGU+	21.8	23.7	29.8	28.1	24.6	26.8

* 자료출처: 각사 공시자료

10) 구 전기통신사업법 시행령 [별표3] 금지행위의 유형 및 기준
Ⅳ. 이용자 이익저해
5. 부당한 이용자 차별과 관련한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
가. 전기통신역무의 요금, 번호 및 전기통신설비 등을 다른 이용자에 비하여 부당하게 차별적으로 제공하거나 이를 제안하는 행위

21 2005년 이후 이동통신사의 매출액 대비 마케팅 비용의 비율은 증가 추세에 있다. 특히 보조금 규제가 일부 완화된 2006년부터 2~3년 기간 동안 마케팅 비용의 비율이 더욱 증가하였다. 다만 최근에는 단말기 보조금의 요금할인으로의 전환, 방송통신위원회의 이용자차별행위 금지 등으로 인해 마케팅 비용의 비율이 일정수준으로 유지되고 있다.

다) 단말기 정보(IMEI) 화이트리스트제도

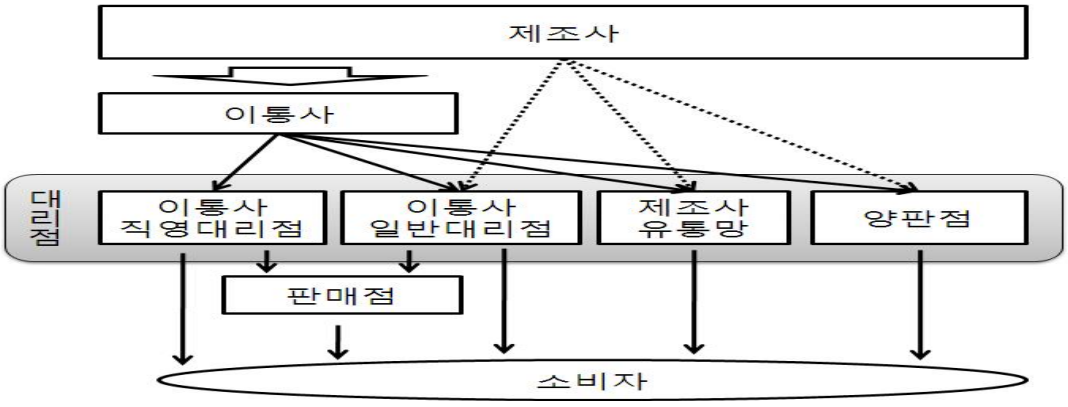
22 단말기 정보(IMEI; International Mobile Equipment Identity)는 총 15자리로 구성된 단말기 고유 식별번호로서 단말기 제조시 단말기에 부여된다. 씨디엠에이(CDMA) 방식에서는 단말기 식별번호와 가입자 정보가 단말기에 모두 내장되어 있었으나 더블유씨디엠에이(WCDMA)가 도입되면서 가입자 정보는 유심(USIM)에, 단말기 정보는 단말기 내에 저장되는 형식으로 분리되면서 이동통신사가 단말기 식별번호인 단말기 정보(IMEI)를 관리할 필요성은 축소되었다. 그러나 더블유씨디엠에이 단말기가 도입된 후에도 단말기 분실시 단말기 사용 차단 등의 이용자 보호 측면이 강조됨에 따라 심의일 현재에도 이동통신사가 자신에게 단말기 식별번호를 등록한 단말기만 개통이 가능하도록 하는 단말기 정보(IMEI) 화이트리스트제도를 운영하고 있다.

23 화이트리스트 제도 하에서는 이동통신사가 단말기 정보의 파악이 가능할 수 있으므로 단말기의 도난, 분실시 이동전화 번호로만 신고해도 단말기 사용을 차단하여 이용자를 보호하는 긍정적인 기능은 있으나, 단말기 공급에 대한 이동통신사의 통제권을 강화함으로써 단말기 오픈마켓의 성장을 어렵게 하는 요인으로 작용하고 있다.

5) 단말기 유통구조

<그림 1> <u>단말기 유통구조</u>

가) 국내 단말기 유통구조



(1) 사업자모델과 유통모델

24 단말기 제조사에서 대리점으로 단말기가 유통될 때 이동통신사를 거쳐 유통되는 단말기는 사업자모델, 대리점으로 직접 공급되는 단말기(<그림1>에서 점선으로 유통되는 단말기)를 유통모델이라고 지칭한다.

25 사업자모델은 다시 계약모델과 비계약모델로 나눌 수 있는데, 계약모델은 이동통신사가 다른 이동통신사와 구별되는 전략 단말기를 확보할 목적으로 단말기 출시 전부터 제조사와 일정 물량만큼 구입하기로 약속을 한 모델이며 특정 이동통신사에게만 공급되는 전용 단말기인 경우가 많다. 계약모델은 제조사가 대량구매에 대한 대가로 순판가(넷가)로 이동통신사에 공급하므로 넷가모델이라고도 한다.

26 국내에서는 오픈마켓이 활성화되어 있지 않아 유통모델의 비중이 적고, 다만 단말기 제조사가 재고관리 등 공급망관리(supply chain management) 측면에서 사업자모델 외에 일부 유통모델을 운영하고 있는 실정이다. 현재 이동통신사 일반대리점, 양판점, 제조사 계열 대리점에는 15%가량의 유통모델이 공급되고 있다.

27 2009년 기준 단말기 제조사들이 이동통신사(사업자모델) 및 통신대리점(유통모델)에 판매한 단말기 수량은 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 단말기 제조3사의 유통경로별 연간 단말기 판매실적

(2009년 기준, 단위: 천 개)

유통경로	SKT경로		KT경로		LGU+경로		전체
	SK네트웍스	대리점	KT	대리점	LGU+	대리점	
삼성전자	5,322	1,305	3,174	461	1,666	0	11,928
엘지전자	2,281	276	1,944	325	1,908	4	6,738
팬택	1,316	130	959	126	649	0	3,180

* 자료출처: 각사 제출자료

(2) 이동통신사 중심 유통

28 국내에서는 2세대 이동통신(2G) 표준으로 씨디엠에이(CDMA)방식이 채택되면서 이동통신사의 영향력이 극대화되는 방향으로 단말기 유통구조가 진화하였다. 유심카드 교환이 가능한 지에스엠(GSM)방식과 달리 단말기와 이동통신 서비스가 밀접하게 결합된 씨디엠에이방식에서는 이동통신 관련 산업이 이동통신사의 주도로 움직일 수밖에 없었다. 3세대 이동통신(3G) 서비스(WCDMA)가 시작된 이후에도 단말기 정보(IMEI)제도를 화이트리스트 방식으로 운영하면서 제조사가 이동통신사의 관여 없이 독자적으로 단말기를 유통시키기 어려운 시장구조가 지속되었다.

29 이에 따라 현재 국내에 유통되는 단말기 물량 중 대부분(약 85% 정도)이 이동통신사를 통해 유통되고 있고, 15%의 유통모델에 대해서도 이동통신사가 단말기 정보(IMEI)를 등록해 주어야만 단말기 개통이 가능하므로 모든 단말기는 이동통신사의 관리 하에 유통되는 측면이 있다.

(3) 단말기 도매판매 단계

30 이동통신사는 제조사로부터 단말기를 대량으로 구매하여 대리점에게 도매로 판매하는 역할을 한다. 단 에스케이텔레콤의 경우 단말기 유통을 직접 담당하지 않고, 계열회사인 에스케이네트웍스가 제조사로부터 단말기를 구매하여 유통하고 있다.[11]

11) SKT가 단말기를 직접 유통하지 않는 이유는 구 전기통신사업법상 겸업금지 규정으로 인한 연혁적 이유에서 비롯된 것으로 1999년 3월 단말기 유통규제가 사라진 후에도 SK네트웍스가 단말기를 유통하고 있다.

31 대리점은 이동통신사와 위탁계약을 체결하여 이동통신사와 소비자간 통신서비스 가입을 대리하면서 동시에 이동통신사로부터 단말기를 구매하여 소비자에게 판매하고 있다. 대리점은 단말기에 대한 판매마진과 더불어 가입자가 납부하는 이동통신 요금액의 일부(약 40개월 동안 5~7%)를 이동통신사로부터 관리수수료로 받는다. 또한, 대리점은 이동통신사로부터 구매한 단말기를 판매점을 통해 위탁판매하기도 한다. 이렇게 대리점을 통해 단말기가 판매되는 구조로 인해 이동전화 서비스의 가입·개통과 단말기 판매가 함께 이루어지는 결합판매 형태가 나타나고 있다.

32 대리점의 형태로는 이동통신사 직영대리점, 이동통신사와 위탁계약을 체결하고 있는 위탁대리점 및 양판점, 제조사의 전속 대리점 등이 존재한다.

33 위탁대리점은 전속대리점 형태로 이동통신사와 위탁계약을 맺고 특정 이동통신사의 가입대리만을 하고 있으나 단말기는 모든 제조사의 단말기를 함께 판매한다. 예컨대 에스케이텔레콤의 대리점에서는 에스케이텔레콤 이동통신서비스 가입을 대리하지만, 단말기는 삼성전자, 엘지전자, 팬택의 단말기를 모두 판매하는 형태이다. 이동통신사의 직영대리점과 위탁대리점을 통해 유통되는 단말기는 전체유통의 약 95%로 기타 양판점, 제조사 전속대리점, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 등을 통한 단말기 유통에 비해 압도적으로 많은 비중을 차지한다.

34 양판점은 이동통신 3사의 통신서비스 가입을 모두 대리하는 형태이며, 단말기도 모든 제조사의 단말기를 판매한다. 예컨대 하이마트와 같은 대형양판점은 이동통신 3사의 대리점코드를 모두 보유하고 있고, 단말기도 삼성전자, 엘지전자, 팬택 등 모든 제조사의 단말기를 판매하고 있다. 이러한 형태는 후술하는 유럽의 단말기 오픈마켓(독립유통사업자를 통한 단말기 유통)과 유사한 유통구조라고 볼 여지도 있으나, 대부분의 단말기를 이동통신사로부터 공급받고 있고, 이에 따라 출고가 등 가격구조가 이동통신사 위탁대리점의 가격구조와 거의 동일하기 때문에 실질적으로는 오픈마켓의 역할을 하지 못하고 있다. 양판점을 통한 판매비중은 약 2% 정도로 추정된다.

35 제조사 전속대리점은 특정 제조사의 단말기만을 판매하면서 이동통신 3사 서비스 가입을 모두 대리한다. 예컨대 삼성전자의 디지털플라자에서는 이동통신 3사의 대리점코드를 모두 보유하고 있으나, 판매하는 단말기는 삼성전자 단말기에 국한된다. 또한 제조사의 전속대리점에서는 이동통신 서비스 가입 없이 단말기만 구입하는 것도 가능하나, 단말기 보조금 혜택이 없기 때문에 실제로 공(空)기계를 구매하는 소비자는 거의 없다. 제조사 전속대리점을 통해 유통되는 단말기 물량은 약 2% 정도로 추정된다.

(4) 단말기 소매판매 단계

36 이동통신사의 직영대리점이나 위탁대리점은 단말기를 직접 판매하거나 하위 판매점을 통해 단말기를 위탁판매한다. 판매점은 이동통신 3사 대리점 모두로부터 단말기를 공급받으므로 보통 시중에 출시된 단말기 전 기종을 판매한다. 판매점의 주요 수익원은 단말기 판매수수료이다. 판매점은 이동통신사와의 계약관계가 존재하지 않으며 대리점 코드를 부여받지 않으므로 독자적으로 이동통신 서비스 가입자를 모집하지는 못한다. 다만 대리점과의 단말기 위탁판매계약을 통해 단말기 소매판매를 진행하면서 해당 대리점 이름으로 이동통신 서비스 가입자 모집업무를 대행하는 형태이다. 판매점의 수는 약 15,000개 정도로 추정되며 정확한 현황은 파악되지 않는다. 현재 판매점을 통한 판매비중은 이동통신사별로 35%~60% 정도로 추정된다. 이 외에도 대형 양판점이나 제조사의 전속대리점을 통해서도 단말기 소매판매가 이루어지지만 그 비중은 미미하다.

<표 7> 이동통신사별 판매점 판매비중

	판매점을 통한 판매	대리점 소매판매
SKT	60%	40%
KT	35%	65%
LGU+	46%	54%

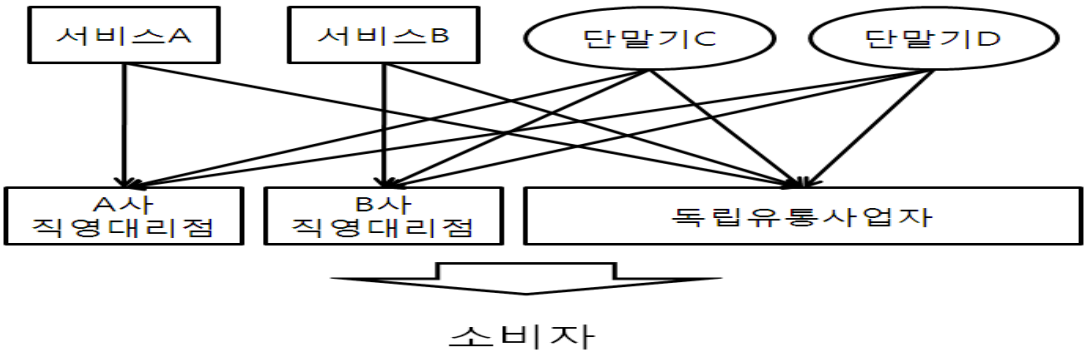
* 자료출처: 이동통신사 추정자료

나) 해외 단말기 유통구조

(1) 유럽

37 유럽의 이동통신 시장은 단말기와 이동통신 서비스가 각각 독립적으로 분리된 유통과정을 거쳐 소비자에게 판매되는 특징을 갖고 있다. 소비자는 자유롭게 자신이 선호하는 단말기를 구입하고 이와 별개로 원하는 서비스 사업자의 유심카드를 장착하여 단말기를 사용할 수 있다. 이런 유통구조는 지에스엠(GSM)방식을 공통표준으로 채택한 결과이다. 유럽에서는 소수의 단말기 제조사가 규모의 경제를 이용하여 크게 성장하였기 때문에 비교적 큰 협상력을 갖고 있다.

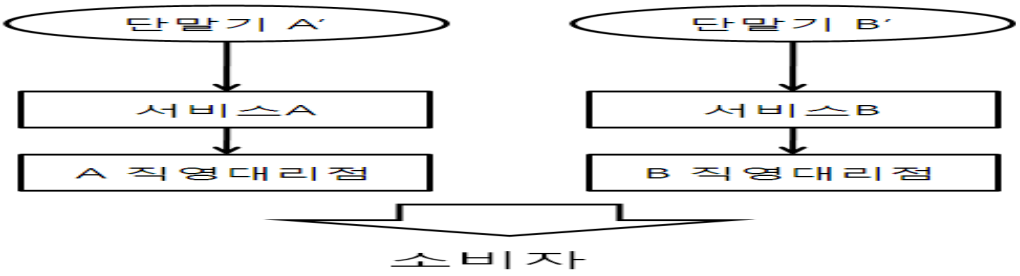
<그림 2> 유럽의 이동통신 서비스 및 단말기 유통구조



(2) 일본

38 일본은 이동통신사를 중심으로 단말기 제조사와 유통업자가 수직통합된 구조로 단말기 유통이 이루어진다. 이동통신사는 서비스 개발 단계에서부터 서비스에 특화된 단말기 사양을 결정하여 단말기 제조사에 제시한다. 단말기 제조사는 특정 이동통신사에 특화된 단말기를 제공하고 이동통신사는 단말기를 전량 구매하여 자신의 직영대리점을 통해 유통시킨다.

<그림 3> 일본의 이동통신 서비스 및 단말기 유통구조



(3) 미국

39 미국 역시 이동통신사 중심으로 단말기 유통이 이루어지고 있다. 이동통신사가 요구한 단말기 사양 및 구매물량에 맞추어 단말기 제조사가 이동통신사에게 단말기를 공급하고 이동통신사는 서비스 가입 조건으로 단말기 보조금을 지급한다. 이동통신사와 관계없는 독립 유통의 비중은 10% 미만인 것으로 추측된다. 그러나 애플사가 아이폰(i-phone)을 출시(2007년)하면서 제조사 중심의 단말기 유통을 시도하였고[12], 최근 이동통신사와 관계없이 아이폰 공기계를 유통시키기도 하였다.

6) 단말기 가격 구조

가) 공급가와 출고가

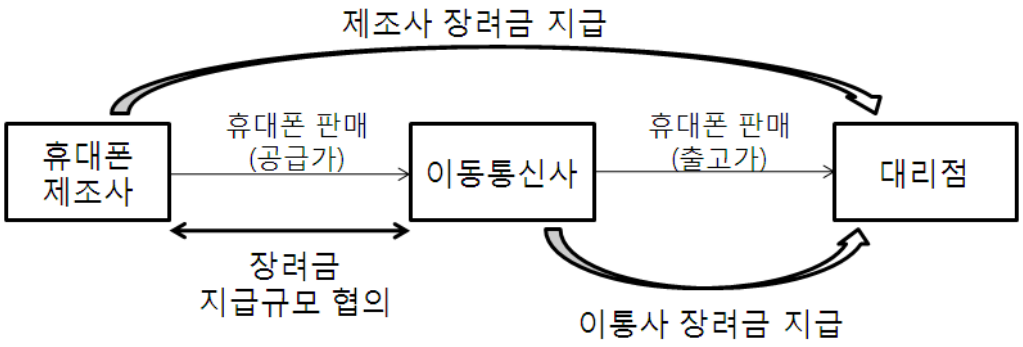
40 단말기 제조사는 단말기 도매를 담당하는 이동통신사에게 단말기를 판매하는데, 그 때 가격을 '공급가'[13]라 한다. 또한 이동통신사는 대리점에 단말기를 판매하는데 그 때 가격을 '출고가'라 한다. 단, 유통모델의 경우 단말기 제조사는 이동통신사의 출고가와 동일한 가격으로 대리점에 단말기를 공급한다.

12) 애플이 독자적인 유통망을 통해 아이폰을 유통시키고 데이터 수익의 일부를 이동통신사와 공유하는 유통방식이었으나 최근 이러한 유통방식은 쇠퇴하였다.

13) '납품가'라고도 표현되나 공급가라는 용어로 통일한다.

나) 장려금 지급과 단말기 소매가격(할부원금)

<그림 4> 장려금 지급 구조



41 단말기 제조사와 이동통신사는 대리점에게 각종 판촉장려금을 지급한다. 대리점이 단말기 판매로부터 받는 장려금의 명목은 제조사 장려금, 이동통신사 장려금, 제조사-이동통신사 공동판촉장려금 등 다양하다. 또한, 유통모델에 대해서도 이동통신사는 사업자모델과 동일하게 장려금을 지급함에 따라 유통모델과 사업자모델 간 장려금의 차이가 없어 실질적인 경쟁이 일어나지 않는다.

<표 8> 이동통신사별 장려금 정산 방법

	SKT	KT	LGU+
제조사 장려금	SKT가 제조사로부터 받아 대리점에 일괄정산	제조사에서 대리점에 직접 정산	LGU+가 제조사로부터 받아 대리점에 일괄정산
이동통신사 장려금	SKT에서 정산	KT에서 정산	LGU+에서 정산
공동판촉 장려금	제조사 부담부분을 SKT 취합 후 대리점에 일괄정산	제조사 부담부분을 제조사가 대리점에 직접정산	제조사 부담부분을 LGU+ 취합 후 대리점에 일괄정산

42 대리점은 장려금의 규모를 고려해 자신의 마진폭을 설정하고 '소매가격(할부원금)'[14]을 결정한다. 이 때 대리점이 단말기 가격을 할인해 주는 폭(출고가-소매가격)을 '약정외 보조금'이라고 지칭한다.

14) 보통 단말기를 일정 기간 의무약정을 통해 할부구매하기 때문에 업계에서는 소매가격을 할부원금이라 표현한다.

다) 이동통신사 단말기할인(약정보조금)과 요금할인

43 이동통신사는 이동통신 서비스 마케팅 수단으로 장려금 외에 소비자에게 직접 단말기할인과 요금할인을 제공한다. 단말기할인과 요금할인은 대리점을 거치지 않고 소비자에게 직접 지급되며, 이동통신사 약관에 계약 내용으로 포함되어 있다.

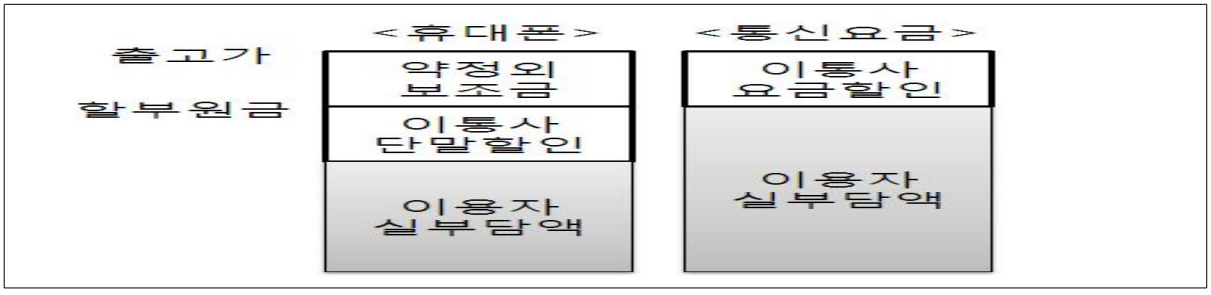
44 단말기할인은 단말기 약정가입을 조건으로 단말기 구입대금의 일부를 할인해 주는 것이며, 이동통신사가 대리점을 거치지 않고 소비자에게 직접 제공해주며, 이동통신사 입장에서는 '마케팅 비용'에 해당한다. 단말기할인은 약정을 조건으로 한 번에 단말기 값을 할인(이런 경우 중도 해지시 미사용기간분의 할인금액을 위약금으로 납부)해 주기도 하고, 할부가입을 조건으로 매월 단말기 할부대금의 일부를 할인(중도 해지시 기존 할인금액에 대한 별도 위약금 없음)해 주기도 한다. 단말기할인의 규모는 약정기간별, 단말기 기종별, 사용 요금제 별로 차등 지급되며 구체적인 형태는 이동통신사별로 다르다.[15] 이를 단말기에 대한 '약정보조금'이라고 지칭한다.

45 요금할인은 고객이 이용한 이동통신 서비스 사용요금에서 일정금액을 할인해주는 것을 의미한다. 요금할인은 특정 요금제 가입시 지급되며 가입한 요금제에 따라 차등 지급된다. 따라서 엄밀한 의미에서 요금할인은 단말기 보조금이 아니며 이동통신사의 입장에서는 요금수익에 대한 매출에누리로 계산하여 방송통신위원회의 '마케팅비 가이드라인'에도 포함되지 않는다. 그러나 실제 단말기가 판매될 시점에는 요금할인도 단말기 가격할인으로 인식되는 경향이 있다.[16] 이를 반영하여 통계청에서는 통신장비 지출액을 조사할 때 요금할인부분을 통신서비스 지출액의 차감항목이 아닌 단말기 구입비용의 차감항목으로 분류하여 통계를 작성하고 있다.

15) SKT는 요금제 별로 단말할인이 차등 지급되고, KT와 LGU+는 약정기간에 따라 단말할인이 차등 지급된다. 또한 LGU+ 스마트폰 요금제의 경우 요금할인만 존재하고 단말할인은 존재하지 않는다.

16) 요금할인을 단말기 가격할인으로 계산하면서 '공짜폰' 등의 용어가 대리점, 판매점에서 사용된다.

<그림 5> 단말기 가격 및 통신요금에 대한 인식



7) 통신부문에 대한 지출액

<표 9> 가구당 월평균 단말기·이동통신서비스 지출액(전국, 2인 이상 기준)

(단위: 원)

	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
통신	130,401	131,441	132,036	134,030	133,790	132,295	138,432

46 통계청의 통신부문 지출액은 단말기 구입비용과 이동통신 서비스 요금에 대한 지출액을 모두 포함한 금액으로 통신부문에 대한 지출액은 지속적으로 증가하고 있다. 특히 2010년에는 이전에 비해 통신부문 지출액이 큰 폭으로 상승하였는데 이는 스마트폰의 등장으로 인해 단말기 구입비용이 증가하고, 기존의 요금제에 비해 고가의 스마트폰 요금제에 가입한 결과로 보인다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 개요

47 이동통신사인 에스케이텔레콤(SKT)·케이티(KT)·엘지유플러스(LGU+)[이하 3사 모두를 가리킬 때는 '이동통신 3사'이라고 한다]는 단말기 보조금 경쟁이 본격화되면서 피심인에게 보조금으로 사용하기 위한 금원을 요구하고, 단말기 제조사인 엘

지전자·삼성전자·팬택(이하 '제조 3사'라 한다)은 자신의 단말기가 경쟁모델보다 좋은 단말기로 인식될 수 있도록 각각 이동통신 3사에게 경쟁모델과 유사한 출고가로 출시되도록 요구하는 과정에서, 피심인은 이동통신 3사와 개별적으로 단말기 모델별로 협의를 통해 공급가 또는 출고가를 부풀려 소비자에게 지급할 보조금으로 사용하기 위한 재원을 조성하고, 소비자가 단말기를 구입하면서 이동통신 서비스에 가입하는 경우에 부풀리기 방식으로 조성한 보조금을 지급함으로써, 소비자로 하여금 고가의 단말기를 할인받아 저렴하게 구입하는 것으로 오인시켜 자신의 단말기를 구입하도록 유인하였다.

2) 보조금 조성을 위한 단말기 가격 부풀리기

가) 공급가 부풀리기

48 방송통신위원회(구 정보통신부)가 2004년에 번호이동성 제도를 도입하고, 2006년에 부분적 보조금을 허용한 후, 2008년에 보조금 규제를 전면 폐지하고,[17] 외국산 단말기 수입의 걸림돌로 작용하던 위피(WIPI) 탑재 의무화 조치를 폐지하는 과정에서,[18] 이동통신사 간뿐만 아니라 제조사 간에도 단말기 보조금 경쟁이 심화되었다.

49 이동통신사는 번호이동성 제도, 보조금 규제 폐지로 인해 가입자 유치 경쟁이 치열해져 점점 더 많은 보조금을 지급할 필요가 있자, 제조사에도 점점 더 많은 분담을 요구하였다.

50 피심인은 이동통신사의 요구에 의해 분담해야 하는 보조금의 재원을 마련할 필요가 있을 뿐만 아니라, 동급의 다른 제조사 단말기와의 위상을 고려하여 그에 맞춰 가격을 책정할 필요가 있었다.[19]

---

17) 전기통신사업법에 2003년 3월부터 3년간 한시입법으로 단말기 보조금 금지가 법제화되었고, 2008년 3월까지 연장하되 장기고객의 기기변경의 경우 일정 수준 하에서 허용하였다가, 2008년 3월 단말기 보조금 규제가 일몰되었다.

18) 2009년 4월 WIPI 탑재 의무화가 폐지되었다.

19) 특히 WIPI 탑재 의무화 조치 폐지 이후에는 외국산 단말기 특히 애플사의 아이폰 도입으로 국내 단말기 제조사들은 각사의 최고 성능의 단말기를 아이폰 가격과 유사하게 책정하려고 하였다[최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증) 참조].

51 이러한 사실은 김정구 삼성전자 부장에 대한 2010. 8. 12.자 진술조서(소갑 제35호증) 및 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증), 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증)의 각 기재에 의하여 인정된다.

<표 10> 김정구 삼성전자 부장에 대한 2010. 8. 12.자 진술조서(소갑 제35호증)

문) 예를 들어 'Anycall 개통비용 개선대책(2010.7.12.)'문서를 보면, "명목 출고가를 고가로 세팅후 개통비용을 과다 지급하는 방식의 왜곡된 가격구조를 개선, 실판매 가능한 현실적 출고가로 전환"한다는 표현이 있는데, 이 표현은 무슨 의미입니까? 답) 명목출고가가 고가로 세팅된 배경을 말씀드려야 될 것 같은데요. 04년도 번호이동성 제도 도입, 06년 보조금 부분허용, 08년 보조금 규제 완전 철폐로 이통사간 보조금 경쟁이 치열해지고, 이통사의 요구에 의해 제조사 장려금도 급격히 늘어났습니다. 장려금이 급격히 늘어나다 보니 제조사의 최소한의 손익 달성을 위해 늘어나는 장려금을 반영하여 신모델이 출시될 때마다 가격이 높아진 것입니다.

<표 11> 김정구 삼성전자 부장에 대한 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증)

비계약모델은 이동통신사가 제조사에게 제조사장려금을 많이 요구합니다. 그래서 제조사는 어쩔 수 없이 신모델 단말기에 대하여 제조사장려금을 반영해서 공급가를 정합니다. (중략) 이동통신사업자가 제조사에게 제조사장려금을 요구하는 정도는 해가 지나갈수록 점점 커졌습니다. 그러다보니 휴대폰 공급가는 증가되는 제조사장려금을 반영하여 계속 상승할 수밖에 없었습니다.

<표 12> 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증)[20]

에스케이텔레콤이 단말기를 출시할 때에 출고가를 맘대로 결정하는 것이 아니라 당시 출시된 경쟁모델의 출고가를 기준으로 정하는 것입니다. 예를 들어 최근 유행이 된 스마트폰의 출고가는 아이폰이나 갤럭시를 기준으로 정해[진]다는 것과 같은 얘기입니다. (중략) 특히 최근 스마트폰이 활성화됨에 따라 스마트폰의 출고가는 곧 그 스마트폰의

HIERACHY(위상)을 반영하게 됩니다. 쉽게 말해 갤럭시 시리즈는 아이폰의 출고가를, 엘지전자의 옵티머스는 삼성전자 갤럭시 시리즈를 고려하지 않을 수 없습니다.

52 이러한 과정에서 피심인은 이동통신사와 협의하여 보조금으로 사용하기 위한 소위 정책비[21]를 포함하여 공급가를 결정하기 시작했으며,[22] 이동통신사 또한 피심인이 별도로 정책비를 감안하여 공급가를 부풀리더라도, 부풀린 정책비를 모두 보조금으로 지급받을 수 있으므로 공급가 상승에 따른 부담이 없기 때문에 피심인의 공급가 부풀리기에 참여하였다.

53 이러한 사실은 피심인과 이동통신 3사가 공급가 이외에 순판가(넷가)로 휴대폰 구매가격 협의를 한다는 점에서 쉽게 알 수 있다. 순판가는 단말기 공급가에서 보조금으로 사용하기 위한 금원(정책비)을 제외한 금액을 말한다. 즉, 단말기 공급과정에서 피심인과 이동통신 3사가 순판가를 기준으로 논의한다는 것은 이미 정책비만큼 부풀린 금액(=공급가-순판가)을 모두 보조금으로 사용한다는 것을 서로 용인하였다는 것이다.

54 이러한 사실은 김정구 삼성전자 부장에 대한 2010. 8. 12.자 진술조서(소갑 제35호증), 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증), 김진산 SKT 차장에 대한 진술조서(소갑 제39호증), 엘지전자 'Cooky폰 판가품의'(소갑 제3호증)의 각 기재에 의하여 인정된다.

<표 13> <u>김정구 삼성전자 부장에 대한 2010. 8. 12.자 진술조서(소갑 제35호증)</u>

문) 휴대폰을 출시하는 시점에서 가격결정 품의도 담당하시나요. 답) 네. 가격결정 품의업무를 우리 부서에서 하고 있습니다. 다만, 가격결정은

20) 최용원 엘지전자 부장의 진술은 계약모델의 경우에 대한 것이기는 하지만, 단말기의 위상을 고려하여 동급의 다른 단말기 가격과 유사하게 가격을 책정하는 것은 비계약모델과 다를 바가 없다.

21) '정책비'는 업계에서 관행적으로 쓰는 말로, 제조사가 대리점에 지급하는 장려금(SKT, LGU+의 경우 이동통신사를 통해 지급하고, KT의 경우 제조사가 직접 지급한다) 및 이동통신사에 지급하는 할부분담금의 재원으로 사용하기 위해 공급가에 특별히 반영하기 위한 금원이다. 업계에서는 이를 '개통비용'이라고도 하는데, 이하에서는 이러한 명목의 금원을 '정책비'라 칭하기로 한다.

22) 이렇게 단말기 제조사가 정책비를 포함하여 공급가를 높게 결정하는 모델은 후술하는 '계약모델'과 대비하여 '비계약모델'이라고도 한다.

이통사와 협의를 통해 최종 결정됩니다.

문) 휴대폰을 출시할 경우 삼성전자의 가격품의 문서를 보면 향후 사용할 장려금액을 반영하여 공급가를 결정하는 것으로 보이는데 맞습니까?

답) 물량 개런티가 없는 비계약 모델의 경우에는 말씀하신 방식으로 공급가가 결정됩니다. 생산원가와 마진을 포함한 금액에 향후 지급하게 될 장려금을 예상하여 적정 공급가를 제시하고, 최종 이통사와의 협의를 통해 공급가를 결정하게 됩니다. 좀 더 자세히 예기하면 총원가와 목표손익을 합하여 공급가를 계산하게 되는데 총원가는 재료비와 오버헤드코스트와 장려금의 합으로 구성됩니다. 실제 공급가를 결정함에 있어 장려금이 올라감에 따라 공급가 및 출고가도 계속 상승하는 측면이 있습니다.

문) 이통사와 공급가격을 협의하는 과정에서 공급가를 얼마로 하고 제조사 장려금을 얼마나 투입할 것인지에 대해 일괄적으로 함께 협의하는가요?

답) 예 이통사가 자체에서 어느 정도 가격의 휴대폰에는 어느 정도의 제조사장려금을 썼으면 좋겠다는 기조가 있고 이에 따라 공급가 결정시 제조사장려금을 어느 정도 쓸 것인지 함께 협의하는 사항입니다.

<표 14> 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증)

문) 엘지전자가 에스케이티에 공급하는 단말기의 가격은 어떻게 결정되는가요.

답) (중략) 우선 일반적으로 엘지전자는 에스케이티와 단말기 공급과 관련하여 출고가를 기준으로 협의를 합니다. 왜냐하면 국내시장은 사업자 중심형이기 때문에 사업자 입장에서는 단말기의 출고가가 중요한 요소가 됩니다. 출고가가 정해지면 출고가에서 물류비용을 뺀 금액으로 공급가가 정해집니다.

<표 15> 김진산 SKT 차장에 대한 진술조서(소갑39호증)

문) 귀하의 업무에 대하여 간단히 말씀해 주시기 바랍니다.

답) (중략) (단말기)가격의 경우 제조사는 통상 출고가와 제조사보조금을 감안한 넷가(출고가-제조사보조금=넷가)를 제시합니다. 통신사는 제조사와 제조사에서 제안한 넷가수준에 대한 의견을 논의하고, 넷가를 기준으로 통신사보조금을 뺀 소비자가격 수준을 정합니다.

<표 16> 엘지전자, 'Cooky폰 판가품의'(발췌)(소갑 제3호증)

출고가 594K원, 480K대 판매목표, 평균영업이익 10.1% 예상

모델명	구분	판매수량	매출액	판가	재료비	%	정책비 단가	정책비 금액	정책비 %	기타변동비	%	한계이익	%	고정비	%	영업이익	%
SU910	단위당		506	0	173	34.3%	0	167	33.1%	78	15.5%	87	17.2%	40	8.0%	47	9.2%
	총 액	200	101,206	506	34,668	34.3%	167	33,486	33.1%	15,645	15.5%	17,408	17.2%	8,056	8.0%	9,352	9.2%

55 또한 공급가(결국 출고가)를 높게 하고 다시 할인해 주는 형태를 취하는 것이 처음부터 적정한 가격으로 공급하는 것보다 전략적으로 필요한 측면도 있다.

56 단말기 공급가를 높게 책정하면 출고가도 같이 올라가고, 출고가가 올라감으로써 소비자는 단말기 구입에 상당한 부담을 느끼게 된다. 그런데 출고가는 높은데 많은 보조금을 지급하여 가격을 할인해 주는 경우, 처음부터 낮은 가격을 제시한 경우와 달리, 소비자들은 고가의 단말기를 싸게 구입한다는 착각에 빠져(착시현상)에 더 강한 구매욕구를 느끼게 된다.[23]

57 이러한 사실은 김정구 삼성전자 부장에 대한 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증), 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증)의 각 기재에 의하여 인정된다.

<표 17> 김정구 삼성전자 부장에 대한 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증)[24]

(상략) 게다가 소비자는 싼 것을 싸게 사는 것보다는 비싼 것을 싸게 산다고 할 때 훨씬 많은 구매를 합니다.

23) 착시현상을 이용하는 것은 우선은 이동통신사가 단말기를 판매할 때 비싼 단말기를 싸게 파는 것처럼 보여서 이동통신서비스 가입자를 늘리는 방편이 될 뿐만 아니라 제조사의 입장에서는 자신이 만든 단말기가 많이 팔리도록 하는 방편도 된다. 따라서 착시현상을 이용하는 것은 이동통신사 뿐만 아니라 제조사에게도 유리한 전략이 된다.

24) 김정구 삼성전자 부장의 진술(소갑 제46호증)과 아래 최용원 엘지전자 부장의 진술(소갑 제38호증)은 계약모델의 경우에 대한 설명이긴 하나, 기본적으로 출고가를 높이고 보조금을 지급하여 할인해 주는 방식이 소비자의 착시현상을 유발하여 구매의사를 생기게 한다는 측면에서는 비계약모델과 다를 바가 없다. 또한 착시현상으로 인해 단말기를 많이 팔게 되면 이는 그 단말기를 만든 제조사에게도 유리하므로 제조사의 이해와도 일치한다.

(중략) 문) 소비자가 고가의 단말기를 저가로 구매하는 것과 같은 착시현상을 이용한다는 것은 무슨 의미인가요. 답) 간단합니다. 일반적으로 소비자는 출고가로 단말기의 성능을 판단합니다. 그렇기 때문에 출고가가 높은 단말기일수록 좋은 단말기로 생각합니다. 다만 휴대폰에 대하여 잘 아는 소비자는 그렇지 않은 경우도 있습니다. 즉, 계약모델 단말기 출고가에 장려금을 반영하면, 장려금만큼 출고가는 상승합니다. 그런데 소비자는 출고가에 자신이 지급받는 장려금(보조금)이 반영되어 있다는 사실을 모르고 있고, 거기에 단말기 출고가가 높을수록 좋은 단말기라고 생각합니다. 그런데 이때 이동통신사업자가 장려금(보조금)을 소비자에게 지급한다고 [하면] 소비자는 고가의 단말기를 저가로 구매한다고 생각하고 이동통신서비스에 가입합니다. 따라서 고가의 단말기를 보조금을 더 많이 지급받고 싸게 샀다고 소비자가 착각을 하게 되는 것입니다.

<표 18> 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증)

문) 에스케이텔레콤과 같은 이동통신사가 단말기 공급가에 장려금을 반영해서 출고가를 부풀리고, 출고가를 부풀려 조성한 장려금을 보조금으로 지급하는 이유는 무엇인가요. 답) 그것은 단말기 보조금 경쟁 때문이라고 생각합니다. 소비자는 싼 제품을 싸게 사는 것보다 비싼 제품을 싸게 사는 것을 좋아합니다. 에스케이텔레콤이 공급가에 장려금을 반영함으로써 단말기 가격은 고가가 되고, 에스케이텔레콤은 그 출고가에 반영된 장려금을 소비자에게 보조금으로 지급하여 할인판매하는 것을 좋아합니다. 즉, 소비자에게 고가의 좋은 단말기를 보조금을 지급해서 싸게 판매하는 것처럼 하는 것입니다. 그러면 소비자는 자신이 비싼 것을 싸게 산다고 생각하고 구매를 하는 것입니다. (중략) 답) (중략) 소비자는 출고가가 높은 단말기일수록 스펙이 좋은 단말기라고 생각합니다. 그런데, 여기에 보조금을 지급하면 소비자는 좋은 단말기를 싸게 살 기회가 생겼다고 생각하기 때문에 구매의사가 생깁니다. 그런 이유 때문에 이런 영업방식을 사용하는 것입니다.

58 게다가 이동통신사의 경우에는 소비자들이 조금이라도 더 할인받기 위해 비싼 요금제나 일정 기간 의무가입 약정(보통 2년)을 하여 특정 이동통신사에 묶이게 되는 효과(Lock-in효과)도 발생하고, 단말기만 구입하는 경우 보다 신규가입 또는 번

호이동[25]의 경우에 더 싸게 구입할 수 있다면 신규가입 또는 번호이동을 선택할 가능성이 높아져 새로운 고객 유치하기가 더 용이해지는 측면도 있다.

59 이러한 사실은 삼성전자에서 작성한 '국내 휴대폰 가격 구조'('10. 11. 11 애니콜영업팀)(소갑 제49호증), 김정구 삼성전자 부장에 대한 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증), 디지털데일리 기사(소갑 제51호증)의 각 기재에 의하여 인정된다.

60 <표 19> '국내 휴대폰 가격 구조'('10. 11. 11 애니콜영업팀)(소갑 제49호증)[26]

□ 사업자는 실제 소비자의 高價의 단말기를 低價로 구매하는 것 같은 착시현상을 마케팅 Tool로 활용하고 있으며, 공급가와 명목 출고가의 차이를 고객에게 부담시키고, 높은 보조금을 활용 해지 고객에게 고비용의 위약금을 부과하여 해지율을 최소화하기 위한 판매 정책으로 운영

<표 20> 김정구 삼성전자 부장에 대한 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증)

문) 이동통신사가 주로 계약모델(혹은 넷가모델)에 대해서 출고가에 장려금을 반영해서 결정하고, 그 출고가를 부풀려 조성한 장려금을 단말기 보조금으로 지급하는 이유는 무엇인가요. 답) 이동통신사가 그렇게 하는 이유는 간단합니다. 소비자를 자신에 이동통신서비스에 많이 가입시키고, 오랫동안 락인(lock-in)시키려고 하기 때문입니다. 국내 이동통신시장은 서비스경쟁보다는 보조금 경쟁으로 흘러들어왔습니다. 이동통신사업자는 소비자에게 많은 보조금을 줘야 소비자를 유치할 수 있습니다. 게다가 소비자는 싼 것을 싸게 사는 것보다는 비싼 것을 싸게 산다고 할 때 훨씬 많은 구매를 합니다. 그리고 이동통신사업자는 출고가를 높임으로써 할부원금 등을 높이는 방법으로 소비자를 자신의 서비스에 락인시킬 수 있고, 고 ARPU요금제로 가입자를 확보할 수 있습니다. 이런 것들이 합쳐져서 이런 영업관행이 생긴 것 같습니다. 즉, 이동통신사업자는 넷가로 공급받은 단말기에 자신이 생각하는 수준의 장려금(정책비용)을 반영해서 출고가를 고가로 만듭니다. 그리고 출고가에 반영된 장려금을 자신의 보조금처럼 소비자에 지급합니다. 왜냐하면 소비자는 단

25) 이동통신사를 변경하여 다른 이동통신사에 신규로 가입하되, 신규가입과 다른 점은 기존에 사용하던 단말기 번호는 그대로 사용하는 경우이다.

26) '국내 휴대폰 가격 구조'(소갑 제49호증), SKT, '갤럭시S의 공급價比 출고價가 높은 사유', 김정구 삼성전자 부장의 진술(소갑 제46호증)은 계약모델의 경우에 대한 설명이긴 하나, 기본적으로 출고가를 높이고 보조금을 지급하여 할인해 주는 방식이 락인(Lock-in)효과와 고객 유인효과를 생기게 한다는 측면에서는 비계약모델과 다를 바가 없다.

말기 출고가에 장려금이 반영되어 있다는 사실을 모르기 때문에, 이통통신사업자가 주는 보조금은 모두 이동통신사업자가 지급한다고 생각하기 때문입니다. 그러면 소비자는 자신이 고가의 단말기를 할인받아 저가로 구매했다고 생각하면서 더 많이 이동통신에 가입합니다. 그 과정에서 소비자마다 지급받는 보조금이 달라 할부원금도 소비자마다 불균형해지고, 이러면서 높은 할부원금을 부담하는 소비자는 위약금 문제로 이동통신사업자에게 락인되는 것입니다. (중략) 답) (중략) 게다가 소비자는 단말기 구입에 관해서 설명을 들으면서 출고가가 고가이면 우선 요금할인이나 단말할인에 가입해서 좀 더 싸게 구입하려는 경향이 있습니다. 요금할인이나 단말할인은 특정 이동통신사에 24개월(그 이상 혹은 그 이하의 기간도 있음)정도를 가입하겠다고 약속하고 할인을 받는 것인데, 이런 약정에 가입하면 소비자는 자동적으로 그 약정기간만큼 락인이 되는 것입니다. 그래서 일반적으로 출고가가 높을수록 소비자는 특정 이동통신사에 락인된다고 하는 것입니다. (중략) 문) “출고가 인하(현실화) 쟁점 관련 보고”, “국내 휴대폰 가격구조”, “갤럭시S의 공급價比 출고價가 높은 사유”등에 적시된 내용은 SKT에게만 적용되는 내용인가요. 답) 아닙니다. 모든 국내 이동통신 3사에 적용되는 내용입니다. 비록, 이 문건에 갤럭시S 또는 SKT라고 적혀 있으나, 이런 문제는 SKT에만 국한되는 것이 아니라 KT, LGU+에도 당연히 적용되는 것입니다. 당시 삼성전자에서 회의할 때에도 SKT에 국한해서 회의를 한 것이 아닙니다.

<표 21> 이동통신사 변경 이유 관련 신문기사(발췌)(소갑 제51호증)

이통통신서비스 제공회사를 바꾼 사람들의 절반 이상은 ‘휴대폰을 싸게 사기 위해서’인 것으로 조사됐다. (중략) 사실상 서비스 경쟁이 아닌 일회성 요인인 ‘휴대폰 보조금’이 이통사 변경의 가장 큰 이유로 꼽힘에 따라 여전히 이통사 경쟁 구조에 문제가 있는 것으로 드러났다. 실제 데이터에서도 이같은 현상이 입증되고 있다. 이통사의 보조금이 줄어들면 번호이동 숫자도 줄어들고 보조금이 늘면 번호이동 숫자도 늘어난다.

61 이와 같이 피심인과 이동통신사가 정책비를 조성한 이유는 정책비를 보조금으로 사용하기 위해서이다.[27] 제조사가 정책비로 조성된 금원을 대리점에 장려금으

27) 다만 제조사장려금의 경우에는 대리점에 대한 권매 유도의 성격도 존재하는 것으로 판단된다[피심인의 최용원 부장 진술조서(소갑 제34호증) 등 참조].

로 지불하면 대리점에서 일정 마진을 취하고, 나머지는 소비자에게 지급된다.

62 이러한 사실은 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증), 엘지전자의 'Eve Target Segmentation 및 판매전략'(소갑 제40호증)의 각 기재에 의하여 인정된다.

<표 22> 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증)

문) 이동통신사 혹은 제조사가 대리점 등 유통망에 지급하는 장려금을 단말기 판매를 조건으로 유통망에 지급하는 금원이라면서, 소비자가 단말기를 구입할 때 소비자에게 지급하는 이유는 무엇인가요. 답) 이동통신사의 장려금이나 제조사의 장려금은 대리점에서 일정 마진을 취하고, 나머지는 소비자에게 지급될 것을 전제로 대리점에 지급하는 돈입니다. 예를 들어 제조사와 이동통신사간에 단말기 출시 때에 단말기의 실소비자가도 중요한 협의사항 중 하나인데, 실 소비자는 이통사의 장려금이나 제조사 장려금이 소비자에게 지급될 것을 전제로 산출되는 금액입니다. 따라서 이통사 장려금이나 제조사 장려금도 소비자가 단말기를 구입할 때 보조금으로 지급되는 돈입니다.

<표 23>엘지전자의 'Eve Target Segmentation 및 판매전략'(발췌)(소갑 제40호증)

i-라이트 요금제 기준	경쟁 모델			Eve	
	I-Phone	T-Omnia	Motorol	제안1(출고가↓)	제안2(출고가↑) 판매점 중심
출하가	814,000	924,000	898,700	550,000	638,000
단말할인	358,000			358,000	358,000
쇼킹할인	192,000			192,000	192,000
판매가	264,000	264,000	240,000	-	88,000
월분담금	11,000	11,000	10,000	-	3,667
마진	70,000	124,800	126,100	125,000	210,000
대리점 투자		40,000	40,000	40,000	40,000
정책				85,000	170,000

나) 출고가 부풀리기

63 이동통신 서비스 시장의 보조금 경쟁이 더욱 치열해짐에 따라, 이동통신사의 입장에서 보조금 경쟁 이외에도 타 이동통신사와 구별되는 전략 단말기의 확보가 중요한 문제로 부각되었다. 이에 따라 기존 단말기 공급방식과 다른 소위 '넷가(Net價)모델' 또는 '계약모델' 방식의 단말기 공급방식이 등장했다.

64 넷가모델이란 이동통신사가 타 이동통신사와 구별되는 전략 단말기를 확보하기 위하여 제조사에게 일정물량을 구입하기로 약속하는 것을 말한다. 이러한 경우 제조사는 이동통신사가 대량으로 물량을 구매해주는 대가로 순판가(=넷가) 수준의 가격으로 이동통신사에 단말기를 공급하였다.

65 이동통신 3사는 공급가에 물류비용을 더한 수준에서 출고가를 결정하던 기존 관행과 다르게, 넷가모델의 경우 보조금으로 사용하기 위한 금원까지 반영하여 출고가를 결정하였다.[28)]

66 이러한 사실은 김정구 삼성전자 부장에 대한 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증)의 기재에 의하여 인정된다.

<표 24> 김정구 삼성전자 부장에 대한 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증)

문) 계약모델 혹은 넷가모델의 출고가는 제조사 공급가에 이동통신사업자가 원하는 수준의 장려금을 반영하여 결정한다고 하셨는데, 이런 방식의 가격결정은 SKT, KT, LG U+ 모두 동일한가요. 답) 네. 이동통신사업자마다 원하는 장려금(정책비용) 수준은 모든 기종에 따라 동일하다고 할 수는 없지만, 이동통신사업자가 계약모델 혹은 넷가모델에 정책비용을 반영해서 출고가를 정하는 방식 자체는 동일합니다.

67 피심인은 이동통신 3사에게 넷가모델을 순판가로 공급하는 것에 그치지 않고, 이동통신 3사가 결정하는 출고가에 대하여 높은 수준의 출고가 안(案)을 제시하면서

28) 이동통신사에 따라 출고가를 부풀려 조성한 금원을 '정책풀' 또는 '납품마진'이라고 한다. 이하 '정책풀'이라 한다.

출고가 결정에 참여하였다. 이동통신 3사는 넷가모델의 출고가와 공급가 차액상당(정책풀)을 보조금의 재원으로 사용하였다.

68 이러한 사실은 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증), SKT의 자료제출 요청에 대한 회신(소갑 제41호증), KT의 소명자료 제출(소갑 제42호증)의 각 기재에 의하여 인정된다.

<표 25> 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증)

문) 엘지전자가 에스케이티에 공급하는 단말기의 가격은 어떻게 결정되는가요. 답) (중략) 계약모델은 납품가와 출고가가 동시에 논의됩니다.

<표 26> SKT의 자료제출 요청에 대한 회신(소갑 제41호증)

ㅇ **정책풀 및 단말기 출고가가 결정되는 과정** - 제조사와 이통사간 협의 진행과정 1 제조사가 내부적으로 출고가를 상정한 후 공급가와 물량 수준을 정하여 이통사에 제안함 2 이통사는 해당 단말 스펙을 既출시된 유사 단말과 비교하여 제조사가 제안한 공급가의 타당성을 검토 후 이통사의 공급가 및 물량 협상안을 제조사에 전달 유사한 스펙의 비계약모델의 출고가가 60만원, 제조사 정책이 통상 20만원 수준에서 집행되고 있다면 약 40만원 수준에서 공급가가 정해질 수 있을 것으로 판단 3 제조사-이통사간 협의 반복을 통하여 최종 공급가와 물량 수준을 확정하면, 제조사는 출고가를 포함한 최종안을 이통사에 통보

<표 27> KT의 소명자료 제출(발췌)(소갑 제42호증)

1) 납품마진이란? 조성이유, 결정방식, 회계처리 ㅇ 납품마진이란, 출고가격에서 납품가격과 물류수수료를 뺀 금액으로 이해할 수 있으며, 당사로서는 2010년에서야 일부 제조사가 한 두 단말기모델을 납품가과 출고가에 의미있는 격차를 두기 시작했던 바, 최근부터 기존보다 확대된 납품마진의 개념으로 논의됨 - 게다가 당사는 단말기 출고가격과 납품가격에 차이가 있는 경우 기본적으로 전체금액을 출고에누리 등의 정책으로 사용하고 있는 바, (하략)

69 계약모델의 경우에도 가격을 부풀리는 단계가 제조사 단계에서 이동통신사 단계로 바뀌었을 뿐, 비계약모델과 기본적인 구조는 동일하다.

70 가격을 높여서 조성한 금원(정책풀)으로 (대리점을 통하여) 단말기를 구입하고자 하는 소비자에게 보조금을 지급함으로써 고가의 단말기를 저렴하게 구입할 수 있다는 착시현상을 일으켜 구매욕구를 불러일으킬 수 있다.

71 또한, 제조사 입장에서는 당해 단말기의 위상과 유사한 계약모델 단말기 가격 등을 고려하여 동급의 다른 제조사 단말기와 같은 정도의 높은 명목출고가를 유지할 필요가 있고, 이동통신사의 입장에서는 소비자들로 하여금 더 많은 할인을 받기 위해 비싼 요금제나 일정 기간 의무가입 약정을 하게 하여 특정 이동통신사에 묶이게 할 수 있을 뿐만 아니라, 기존 통신사를 유지하면서 단말기만 구매하는 것보다 신규가입 또는 번호이동을 선택하여 새로운 가입자를 유치할 수 있기 때문에, 가격을 부풀려 높은 명목출고가를 책정한 뒤에 다시 할인해 주는 방식의 판매전략을 취한 것이다.

3) 보조금사용을 위한 장려금의 지급

가) 공급가 부풀리기 모델(비계약모델)의 장려금 지급

72 피심인은 보조금으로 사용하기 위해 부풀린 금원(정책비)을 이동통신 3사에게 직접 단말기보조금 분담(할부분담금) 명목으로 지급하거나[29] 이동통신 3사를 통해 대리점에 장려금으로 지급하였다. 그 구체적인 지급방식은 아래와 같다.

<표 28> 단말기 보조금 분담 명목으로 이동통신사에 지급하는 경우

통신사	명목	지급방식
SKT	할부분담금	피심인이 직접 SKT에 지급. 다만 각 제조사별로 지급하는 금액은 서로 다름

29) 다만, LGU+에 대해서는 할부분담금 명목으로 지급하는 경우가 없다.

KT	할부분담금	피심인이 직접 KT에 지급. 다만 각 제조사별로 지급하는 금액은 서로 다름

<표 29> 장려금 명목으로 지급하는 경우

통신사	지급방식
SKT	피심인은 SKT로부터 전월에 판매된 개통실적에 따라 SKT에 장려금을 전달하고, SKT 유통망에 장려금 지급
KT	('09.4월 이전) 피심인은 KT로부터 전월에 판매된 개통실적에 따라 KT에 장려금을 전달하고, KT가 유통망에 장려금 지급 ('09.4월 이후) 피심인은 KT로부터 전월에 판매된 개통실적을 받은 후, 직접 유통망에 장려금 지급
LG U+	피심인은 LG U+로부터 전월에 판매된 개통실적에 따라 LG U+에 장려금을 전달하고, LG U+가 유통망에 장려금 지급

73 할부분담금 명목으로 지급하는 경우에는, 제조사가 직접 이동통신사에 지급한다. 다만, 각 제조사마다 지급하는 금액은 서로 다르다.

74 장려금 명목으로 지급하는 경우에는, 제조사가 이동통신사로부터 전월에 판매된 개통실적을 받아 이동통신사에 장려금을 전달하면, 이동통신사가 대리점에 장려금을 지급한다. 다만, 케이티의 경우 2009년 4월 전에는 케이티로부터 전월에 판매된 개통실적에 따라 케이티에 장려금을 전달하면 케이티가 대리점에 장려금 지급하였으나, 2009년 4월 이후에는 제조사가 케이티로부터 전월에 판매된 개통실적을 받아 직접 대리점에 장려금 지급한다.

나) 출고가 부풀리기 모델(넷가모델 또는 계약모델)의 장려금 지급

75 피심인은 이동통신 3사와 협의하여 출고가를 부풀려 조성한 금원(정책풀)을 대리점에 장려금으로 지급하였다.

<표 30> SKT의 자료제출 요청에 대한 회신(발췌)(소갑 제43호증)

Ⅱ. 계약모델의 정책풀 집행과정 1. 정책풀 협의과정

○ 계약모델의 경우 출고가와 공급가간 차액으로 조성된 정책풀은 SKT, SKN, 제조사간 협의를 통해 단말 장려금 정책에 활용

<표 31> KT의 소명자료 제출(발췌)(소갑 제42호증)

1) 납품마진이란? 조성이유, 결정방식, 회계처리 ○ 납품마진이란, 출고가격에서 납품가격과 물류수수료를 뺀 금액으로 이해할 수 있으며, 당사로서는 2010년에서야 일부 제조사가 한 두 단말기모델을 납품가과 출고가에 의미있는 격차를 두기 시작했던 바, 최근부터 기존보다 확대된 납품마진의 개념으로 논의됨 - 게다가 당사는 단말기 출고가격과 납품가격에 차이가 있는 경우 기본적으로 전체금액을 출고에누리 등의 정책으로 사용하고 있는 바, (이하 생략)

4) 장려금[30] 지급내역

76 피심인과 이동통신 3사는 2008년부터 2010년까지 출시한 87종[31]의 휴대폰에 대하여 가격 부풀리기 방식으로 보조금을 조성하고, 보조금으로 사용하기 위하여 대당 평균 235,349원의 장려금을 지급하였다. 이는 87종의 휴대폰 평균 출고가 588,399원 대비 40.00%(=235,349원/588,399원)에 해당하는 금액이다. 피심인의 구체적인 장려금 지급내역은 아래 <표 32> 내지 <표 34>과 같다.

<표 32> 피심인-SKT 모델

구분	제조사	이통사	출시년월	모델명	최초공급가	최초출고가(A)	납품단중	개통단종	총 sell-out수량(출시'10년말)	대당 제조사 장려금(B)[1]	대당 이통사 정책풀 장려금(C)	총 장려금(D=B+C)	출고가 대비 장려금 비율(D/A)
1	엘지전자	SKT	0802	LG-SH150A	411,400	440,000	0812	0911	298,251	177,127	-	177,127	40.2%
2	엘지전자	SKT	0803	LG-SH410	325,600	352,000	0804	0905	96,974	113,562	-	113,562	32.2%
3	엘지전자	SKT	0804	LG-SV390	372,900	399,300	런닝	런닝	961,986	185,959	-	185,959	46.5%
4	엘지전자	SKT	0804	LG-SH650	620,400	651,200	0904	0909	119,886	220,547	-	220,547	33.8%
5	엘지전자	SKT	0805	LG-SH640	510,400	539,000	0901	0911	178,599	188,217	-	188,217	34.9%
6	엘지전자	SKT	0806	LG-SU600	667,700	699,600	0905	0911	146,422	252,744	-	252,744	36.1%
7	엘지전자	SKT	0806	LG-SH400	390,500	418,000	0905	1001	255,943	209,893	-	209,893	50.2%
8	엘지전자	SKT	0811	LG-SH460	390,500	418,000	1005	런닝	476,409	66,092	-	66,092	15.8%
9	엘지전자	SKT	0812	LG-SH490	499,400	528,000	0908	1001	40,647	260,689	-	260,689	49.3%
10	엘지전자	SKT	0812	LG-SU100	651,200	682,000	0908	0911	51,365	289,397	-	289,397	42.4%
11	엘지전자	SKT	0902	LG-SU200	667,700	699,600	1005	런닝	4,151	305,145	-	305,145	43.6%

30) 여기에는 공급가 부풀리기 모델에서 피심인이 이동통신사에 '할부분담금' 명목으로 지급한 금원도 포함된다.

31) 재고소진 장려금 등 공급가격 결정시 반영되지 않은 장려금을 계산하여 그 금액이 평균 출고가에서 차지하는 비율을 보면 제조3사 평균 12.3%가 나오는 바, 모델별 평균출고가 대비 장려금의 비율이 12.3%를 초과하는 모델만을 위계적 요소가 있는 것으로 본다.

12	엘지전자	SKT	0903	LG-SU910	564,300	594,000	1009	런닝	591,638	238,093	-	238,093	40.0%
13	엘지전자	SKT	0903	LG-SV800	499,400	528,000	1004	1012	310,615	216,556	-	216,556	41.0%
14	엘지전자	SKT	0903	LG-SV710	418,000	445,500	0910	1002	53,716	220,974	-	220,974	49.6%
15	엘지전자	SKT	0905	LG-SH810	388,300	415,800	0909	1012	101,311	254,100	-	254,100	61.1%
16	엘지전자	SKT	0905	LG-SU130	1,745,700	1,793,000	1011	런닝	16,825	618,226	-	618,226	34.4%
17	엘지전자	SKT	0906	LG-SU900	744,700	777,700	1001	1012	85,700	270,587	-	270,587	34.7%
18	엘지전자	SKT	0906	LG-SV730	347,600	374,000	1004	1007	40,778	208,686	-	208,686	55.7%
19	엘지전자	SKT	0909	LG-SU630	865,700	899,800	1009	런닝	55,348	257,993	-	257,993	28.6%
20	엘지전자	SKT	0909	LG-SH860	449,900	478,500	런닝	런닝	326,374	77,253	-	77,253	16.1%
21	엘지전자	SKT	0912	LG-SU960	618,200	649,000	런닝	런닝	18,063	266,541	-	266,541	41.0%
22	엘지전자	SKT	1001	LG-SU210	667,700	699,600	1011	런닝	7,017	442,134	-	442,134	63.1%
23	엘지전자	SKT	1002	LG-SU430	525,800	555,500	런닝	런닝	169,183	164,694	-	164,694	29.6%
24	엘지전자	SKT	1004	LG-SU920	598,400	627,000	런닝	런닝	92,497	281,490	-	281,490	44.8%
25	엘지전자	SKT	1007	LG-SU950	867,900	899,800	런닝	런닝	15,678	403,145	-	403,145	44.8%
26	엘지전자	SKT	1010	LG-SU370	620,400	649,000	런닝	런닝	78,937	429,713	-	429,713	66.2%
27	엘지전자	SKT	0910	LG-SB210	355,300	638,000	런닝	런닝	31,162	72,462	261,800	334,262	52.3%
28	엘지전자	SKT	1004	LG-SU420	418,000	699,600	런닝	런닝	24,300	39,257	210,000	249,257	35.6%
29	엘지전자	SKT	1007	LG-SV400	184,800	429,000	런닝	런닝	150,089	0	210,000	210,000	48.9%
30	엘지전자	SKT	0810	LG-SH470	270,050	484,000	0908	1004	204,082	76,533	193,050	269,583	55.6%
31	엘지전자	SKT	1010	LG-SB260	280,500	544,500	런닝	런닝	1,707	0	145,000	145,000	26.6%
32	엘지전자	SKT	1001	LG-SV770	176,000	389,400	1008	런닝	68,709	8,357	140,000	148,357	38.0%
33	엘지전자	SKT	0805	LG-SB350	239,800	399,300	0811	0909	60,467	4,176	138,600	142,776	35.7%
34	엘지전자	SKT	0803	LG-SV570	170,500	319,000	0906	1001	381,004	26,912	127,600	154,512	48.4%
35	엘지전자	SKT	0803	LG-SH240	234,300	379,500	0901	1003	418,969	11,550	124,300	135,850	35.7%

* 자료출처: 각사 제출자료(발췌)

<표 33> 피심인-KT 모델

구분	제조사	이통사	출시년월	모델명	최초공급가	최초출고가 (A)	납품단종	개통단종	총 sell-out수량 (출시'10년말)	대당 제조사 장려금 (B)	대당 이통사 정책풀 장려금 (C)	총 장려금 (D=B+C)	출고가 대비 장려금 비율 (D/A)
1	엘지전자	KT	0803	LG-KH2200	412,500	429,000	1002	1008	283,980	160,339	-	160,339	37.3%
2	엘지전자	KT	0804	LG-KV3900	382,800	399,300	1001	1006	278,866	132,129	-	132,129	33.0%
3	엘지전자	KT	0805	LG-KH6500	629,200	651,200	0812	0904	66,573	212,711	-	212,711	32.6%
4	엘지전자	KT	0805	LG-KH6400	517,000	539,000	0812	0904	122,778	195,658	-	195,658	36.3%
5	엘지전자	KT	0806	LG-KU6000	677,600	699,600	1003	1008	177,254	272,349	-	272,349	38.9%
6	엘지전자	KT	0808	LG-KH2700	412,500	412,500	0904	런닝	118,238	181,470	-	181,470	43.9%
7	엘지전자	KT	0810	LG-KH4500	401,500	418,000	0906	0912	98,134	197,914	-	197,914	47.3%
8	엘지전자	KT	0901	LG-KU1700	412,500	471,900	0906	1001	68,535	223,686	-	223,686	47.4%
9	엘지전자	KT	0902	LG-KU2000	677,600	699,600	1004	1004	14,407	289,894	-	289,894	41.4%
10	엘지전자	KT	0903	LG-KU9100	572,000	594,000	1006	런닝	443,039	232,251	-	232,251	39.0%
11	엘지전자	KT	0903	LG-KH8000	506,000	528,000	1002	런닝	344,893	224,639	-	224,639	42.5%
12	엘지전자	KT	0904	LG-KH8200	401,500	418,000	0909	런닝	165,796	246,604	-	246,604	58.9%
13	엘지전자	KT	0905	LG-KU4000	506,000	528,000	런닝	런닝	366,323	214,576	-	214,576	40.6%
14	엘지전자	KT	0906	LG-KU9000	755,700	777,700	런닝	런닝	62,782	249,342	-	249,342	32.0%
15	엘지전자	KT	0906	LG-KH3100	382,800	399,300	런닝	런닝	233,140	229,981	-	229,981	57.5%
16	엘지전자	KT	0909	LG-KU6300	866,800	899,800	1002	런닝	27,931	320,543	-	320,543	35.6%
17	엘지전자	KT	0909	LG-KH8600	462,000	478,500	1006	런닝	39,338	171,591	-	171,591	35.8%
18	엘지전자	KT	0911	LG-KU9600	627,000	649,000	1005	런닝	54,400	354,548	-	354,548	54.6%
19	엘지전자	KT	1002	LG-KU2100	677,600	699,600	1009	런닝	4,380	383,845	-	383,845	54.8%
20	엘지전자	KT	1002	LG-KU4300	533,500	555,500	1006	런닝	18,740	201,891	-	201,891	36.3%
21	엘지전자	KT	1003	LG-KH3400	433,400	449,900	런닝	런닝	1,410	282,650	-	282,650	62.8%
22	엘지전자	KT	1004	LG-KU9200	605,000	627,000	런닝	런닝	33,420	335,495	-	335,495	53.5%
23	엘지전자	KT	1004	LG-KU9300	572,000	594,000	1011	런닝	43,600	314,258	-	314,258	52.9%
24	엘지전자	KT	1006	LG-KU2200	677,600	699,600	런닝	런닝	2,110	275,908	-	275,908	39.4%
25	엘지전자	KT	1009	LG-KU9500	866,800	899,800	런닝	런닝	21,310	344,361	-	344,361	38.2%
26	엘지전자	KT	1009	LG-KU3700	627,000	649,000	런닝	런닝	144,200	269,650	-	269,650	41.5%
27	엘지전자	KT	1004	LG-KH3900	286,000	528,000	1011	런닝	147,480	12,766	220,000	232,766	44.0%
28	엘지전자	KT	1002	LG-KH5200	473,000	616,000	1007	런닝	73,710	110,954	120,000	230,954	37.4%

* 자료출처: 각사 제출자료(발췌)

<표 34> 피심인-LGU+ 모델

구분	제조사	이통사	출시년월	모델명	최초공급가	최초출고가(A)	납품단중	개통단종	총 sell-out수량(출시'10년말)	대당 제조사 장려금(B)	대당 이통사 정책풀 장려금(C)	총 장려금(D=B+C)	출고가 대비 장려금 비율(D/A)
1	엘지전자	LGU+	0802	LG-LB2900	352,000	363,000	0904	0904	166,544	82,451	-	82,451	22.7%
2	엘지전자	LGU+	0802	LG-LV3700	319,000	330,000	0907	0908	177,467	126,817	-	126,817	38.4%
3	엘지전자	LGU+	0803	LG-LH5000	412,500	429,000	1001	1007	796,113	62,192	-	62,192	14.4%
4	엘지전자	LGU+	0804	LG-LV3900	388,300	399,300	0810	0902	38,761	134,912	-	134,912	33.7%
5	엘지전자	LGU+	0805	LG-LH6400	517,000	539,000	0809	0812	19,211	115,731	-	115,731	21.4%
6	엘지전자	LGU+	0806	LG-LU6000	677,600	699,600	0905	1002	97,203	138,731	-	138,731	19.8%
7	엘지전자	LGU+	0807	LG-LB3400	401,500	418,000	0903	0907	59,230	185,328	-	185,328	44.3%
8	엘지전자	LGU+	0811	LG-LV3800	374,000	385,000	0905	0907	78,855	173,395	-	173,395	45.0%
9	엘지전자	LGU+	0812	LG-LU1600	482,900	499,400	런닝	런닝	668,631	80,576	-	80,576	16.1%
10	엘지전자	LGU+	0903	LG-LU9100	572,000	594,000	1005	1007	176,961	191,902	-	191,902	32.3%
11	엘지전자	LGU+	0903	LG-LH8000	506,000	528,000	1007	1012	168,367	196,687	-	196,687	37.2%
12	엘지전자	LGU+	0905	LG-LU9000	755,700	777,700	1002	1005	47,539	226,273	-	226,273	29.0%
13	엘지전자	LGU+	0909	LG-LU6300	877,800	899,800	1002	1007	46,402	187,451	-	187,451	20.8%
14	엘지전자	LGU+	0909	LG-LH8600	462,000	478,500	1005	1005	37,664	216,338	-	216,338	45.2%
15	엘지전자	LGU+	1002	LG-LU2100	677,600	699,600	1008	런닝	11,402	290,752	-	290,752	41.5%
16	엘지전자	LGU+	1002	LG-LU4300	533,500	555,500	런닝	런닝	189,284	159,676	-	159,676	28.7%
17	엘지전자	LGU+	1010	LG-LU3700	627,000	649,000	런닝	런닝	103,577	254,224	-	254,224	39.1%
18	엘지전자	LGU+	1004	LG-LU2300	605,000	899,800	1010	런닝	121,925	0	310,700	310,700	34.5%
19	엘지전자	LGU+	1006	LG-LU4500	621,500	643,500	1012	런닝	34,548	32,422	302,500	334,922	52.0%
20	엘지전자	LGU+	1012	LG-LU3100	418,000	726,000	런닝	런닝	3,343	167,813	286,000	453,813	62.5%
21	엘지전자	LGU+	1012	LG-LU3000	627,000	899,800	런닝	런닝	3,656	180,525	250,800	431,325	47.9%
22	엘지전자	LGU+	1002	LG-LU9400	616,000	899,800	1010	런닝	148,644	21,399	241,261	262,660	29.1%
23	엘지전자	LGU+	1006	LG-LB4400	319,000	572,000	런닝	런닝	195,230	24,187	231,000	255,187	44.6%
24	엘지전자	LGU+	0906	LG-LV7400	374,000	499,400	1009	런닝	251,631	53,316	158,889	212,205	42.4%

* 자료출처: 각사 제출자료(발췌)

나. 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(일부개정 2011. 12. 2. 법률 제11119호)

제23조(불공정거래행위의 금지) ① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

4. ~ 8. (생략)

②불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

③ ~ ⑤ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령(2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개

정된 것, 이하 '시행령'이라 한다)

제36조(불공정거래행위의 지정) ① 법 제23조(불공정거래행위의 금지)제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 1의2와 같다.

② (생략)

[별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조제1항관련)

1. ~ 3. (생략)

4. 부당한 고객유인

법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항제3호 전단에서 "부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위"라 함은 다음 각 목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. (생략)

나. 위계에 의한 고객유인

제9호의 규정에 의한 부당한 표시·광고 외의 방법으로 자기가 공급하는 상품 또는 용역의 내용이나 거래조건 기타 거래에 관한 사항에 관하여 실제보다 또는 경쟁사업자의 것보다 현저히 우량 또는 유리한 것으로 고객을 오인시키거나 경쟁사업자의 것이 실제보다 또는 자기의 것보다 현저히 불량 또는 불리한 것으로 고객을 오인시켜 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위

다. (생략)

5. ~ 10. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

77 피심인의 행위가 법 제23조 제1항 및 시행령 제36조 제1항 관련 [별표1] 제4호 나목에 따른 '위계에 의한 고객유인' 행위에 해당하기 위해서는 첫째, 자기가 공급하는 상품 또는 용역의 내용이나 거래조건 기타 거래에 관한 사항에 관하여, 둘째, 실제보다 현저히 우량 또는 유리한 것으로 고객을 오인시키거나 경쟁사업자의 것이

실제보다 또는 자기의 것 보다 현저히 불량 또는 불리한 것으로 고객을 오인시켜, 셋째, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위로서, 넷째, 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 경우에 성립한다.

2) 위법성 요건 해당여부[32]

가) 자기가 공급하는 상품 또는 용역의 거래조건인지 여부

78 상품 또는 용역의 내용이나 거래조건 기타 거래에 관한 사항에 대해 기만 또는 위계의 방법을 사용한 행위가 대상이 된다. 상품 또는 용역의 내용에는 품질, 규격, 제조일자, 원산지, 제조방법, 유효기간 등이 포함된다. 거래조건에는 가격, 수량, 지급조건 등이 포함된다.[33]

79 법상 자기가 공급하는 상품의 거래조건이란 자기가 공급하는 상품에 대한 것이면 직접 공급하는 단계에서의 거래조건뿐 아니라 이후 유통단계를 포함하여 그 형성에 책임이 있는 거래조건까지를 의미하는바, 소비자는 통신대리점에서 단말기를 구입하면서 이동통신 서비스에 함께 가입하는 경우 통신대리점으로부터 단말기 보조금을 받게 된다. 따라서 소비자가 받게 되는 보조금은 단말기와 이동통신 서비스를 함께 구매하는 경우에만 지급[34]되는 것으로 보조금 지급은 제조사가 공급하는 단말기의 거래조건이라 할 것이다.[35]

나) 실제보다 현저히 유리한 것으로 고객을 오인시키는지 여부

(1) 실제보다 유리한 것으로 고객을 오인시키는지 여부

32) 공급가 부풀리기나 출고가 부풀리기나 결국은 부풀리는 단계의 문제에 불과할 뿐 그 내용은 동일하므로 같이 검토한다.

33) 불공정거래행위 심사지침 Ⅴ.4.나.(1)(나).

34) 소비자가 자기가 사용하던 단말기를 그대로 사용하면서 통신사업자만 변경하는 경우 등 신규 단말기를 구매하지 않고 이동통신서비스만 가입하는 경우에는 단말기 보조금을 지급받지 못한다.

35) 대법원 2010.1.14.선고 2008두14739 판결 참조

(가) 판단 기준

80 오인 또는 오인의 우려는 불특정다수인을 대상으로 하는 표시나 광고의 경우와 달리 거래관계에 놓이게 될 고객의 관점에서 판단하되, 실제로 당해 고객에게 오인의 결과를 발생시켜야 하는 것은 아니며 객관적으로 그의 구매의사결정에 영향을 미칠 가능성이 있으면 충분하다.[36]

(나) 검토

① 단말기 시장의 특성

81 일반적인 전자제품의 경우에서는 전자제품 제조사가 대리점에 출고하는 가격인 출고가가 소비자에게는 알려지지 않으며, 대리점은 출고가에 자신의 마진을 붙여 소비자가격을 책정하여 판매한다. 특히, 전자제품에 대해서는 권장소비자가격을 표시하지 않는 오픈 프라이스제도[37]를 실시하고 있어 소비자는 해당 제품의 소비자가격만 보고 구입할지 여부를 결정한다.

82 반면, 단말기시장에서는 이동통신사가 대리점에 출고하는 가격인 출고가는 제조사, 이동통신사의 적극적인 홍보 및 대리점의 설명 등을 통해 소비자에게도 쉽게 공개된다.

<표 35> <u>갤럭시 노트 출시 관련 신문기사(발췌)(소갑 제44호증)</u>

5.3인치 ‘갤럭시 노트’ 출고가 1000원 빠진 100만원 삼성전자가 “스마트폰과 태블릿의 벽을 깬 신개념 스마트 모바일 기기”라며 28일 미디어데이를 통해 국내 출시를 알린 ‘갤럭시 노트’ 출고가가 99만 9000원으로 책정됐다. SK텔레콤 62요금제 기준 실구매가는 45만 6000원으로 기존 LTE폰 대비 최고가로 제공된다....(중략)....

36) 불공정거래행위 심사지침 V.4.나.(2)(나)① 및 대법원 2002.12.26. 선고 2001두4306 판결 참조

37) 권장소비자가격 표시제도는 지식경제부 고시로 운영되고 있으며, 1999부터 전자제품에 대해서는 오픈프라이스 제도를 도입하고 있다.

갤럭시 노트 LTE의 출고가는 국내 LTE 제품중 가장 비싼 가격이다. 이전 갤럭시S2 HD LTE와 베가 LTE 두 모델의 출고가는 89만 9800원으로 알려졌다..... (중략).... 이 때문에 이날 미디어데이에서는 100만원에 육박하는 출고가가 실 구매하기에는 다소 부담스럽지 않느냐는 지적이 제기됐다. 이에 대해 이 회사 고홍선 상무는 "현존 하지 않는 퍼스트 무버로서의 역할을 위한 제품"이라며, "(이 가격을) 고객이 충분히 수용해 줄 것으로 기대한다"고 말했다. (후략)

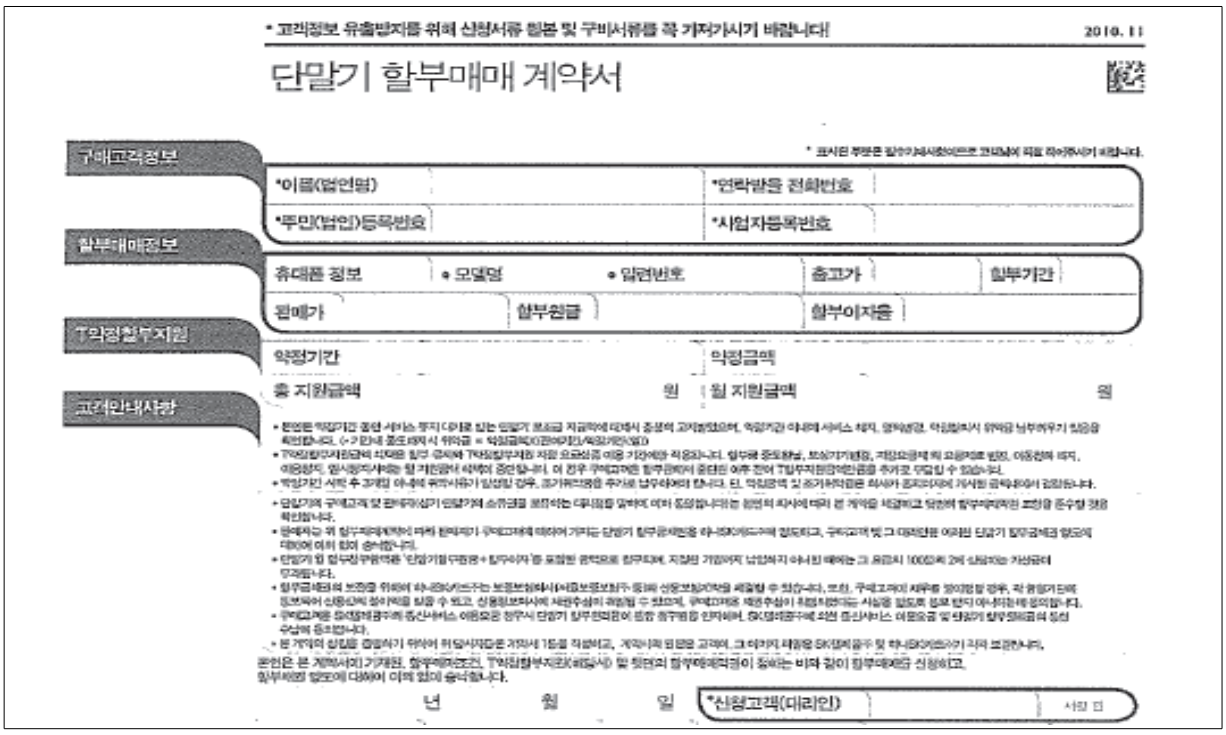
83 이러한 현상은 단말기가 일반 전자제품과 달리[38] 이동통신서비스와 결합하여 판매되면서, 이동통신서비스 가입에 대한 조건으로 보조금을 지급하는 관행이 형성되었기 때문으로 발생한 것으로 보인다. 즉, 이동통신사간 이동통신서비스 가입 유치를 위한 보조금 지급 경쟁이 가열됨에 따라, 대리점이 소비자에게 이동통신 서비스 및 단말기를 판매할 때, 출고가를 기준으로 얼마만큼의 보조금을 지급하여 할인판매하는지 설명하는 식의 판매방식이 정착되면서, 자연스럽게 출고가가 소비자에게 알려지게 된다.

<표 36> 유중강(이동통신사 대리점 운영)에 대한 진술조서(소갑 제45호증)

문) 대리점이나 판매점에서 소비자에게 이동통신서비스 가입 유치할 때 어떻게 설명하는가요? 답) 보통 고객이 원하는 단말기가 있으면 단말기의 출고가를 기준으로 설명을 합니다. 출고가에서 대리점이 리베이트 장려금을 빼면 할부원금이 되기 때문에 고객에게 우리 대리점에서 케이티의 이동통신서비스에 가입하면 얼마를 할인해 주어서 할부원금이 어느 정도 된다고 알려줍니다. 그리고 거기에 요금할인등과 같은 보조금을 받으면 실구입가가 어느 정도 된다고 설명합니다. 그런데 고객이 특정 단말기를 선택하고 오지 않는 경우에는 고객이 설명을 원하는 단말기마다 위와 같이 설명을 계속 해드립니다.

<표 37> SKT, '단말기 할부매매 계약서'(SKT 심사보고서 소갑 제60호증, 809쪽)

38) 예컨대, 텔레비전을 팔 때 방송서비스와 결합하여 판매하지는 않는다.



* 고객정보 유출방지를 위해 신청서류 원본 및 구비서류를 꼭 가져가시기 바랍니다! 2010. 11

단말기 할부매매 계약서

구매고객정보

*이름(법인명) | *연락받을 전화번호

*주민(법인)등록번호 | *사업자등록번호

할부매매정보

휴대폰 정보 | • 모델명 | • 일련번호 | 출고가 | 할부기간

판매가 | 할부원금 | 할부이자율

T약정할부지원

약정기간 | 약정금액

총 지원금액 원 | 월 지원금액 원

고객안내사항

년 월 일 *신청고객(대리인) 서명 ㊞

84 좀 더 구체적으로 보면 다음과 같다. 대리점에서 소비자가 구입한 실제 소비자가격(할부원금)이란 출고가에서 약정외보조금(통신대리점이 제조사 및 이동통신사로부터 받은 장려금을 재원으로 하여 소비자에게 현장에서 바로 할인해 준 금액)을 차감한 금액이다. 할부원금에서 약정보조금(이동통신사가 소비자에게 직접 제공하는 단말기 할인금액으로 매월 요금청구시 요금에서 직접 차감하는 방식으로 할인혜택을 제공)과 요금할인(소비자가 특정 요금제에 가입시 이동통신사가 소비자에게 직접 제공하는 요금할인 혜택으로 매월 요금청구시 요금에서 직접 차감하는 방식으로 할인혜택을 제공)을 공제하여 최종적으로 소비자가 부담하는 금액이 산출된다.

85 그런데 소비자는 단말기의 출고가가 높을수록 단말기의 성능·품질도 우수한 것으로 생각하는 경향이 있어, 출고가는 단말기의 성능·품질 등을 나타나는 척도로서 기능하고 있다.

<표 38> 김정구 삼성전자 부장에 대한 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증)

문) 소비자가 고가의 단말기를 저가로 구매하는 것과 같은 착시현상을 이용한다는 의미는 무슨 의미인가요? 답) 간단합니다. 일반적으로 소비자는 출고가로 단말기의 성능을 판단합니다.

그렇기 때문에 출고가가 높은 단말기일수록 좋은 단말기로 생각합니다. 다만 휴대폰에 대하여 잘 아는 소비자는 그렇지 않은 경우도 있습니다. (후략)

86 결국 일반적인 소비자는 단말기 구입시 출고가 수준을 통해 해당 단말기의 성능·품질 등을 일차적으로 판단하고, 이동통신서비스 가입시 지급되는 보조금 수준을 통해 실질적인 단말기 구매가격을 고려하여 단말기 구입하는 관행이 정착되어 있다.

② 검토

87 출고가가 단말기의 성능 및 품질에 대한 척도로 기능하고, 단말기 보조금을 통한 할인구매 관행이 지속되는 단말기 판매시장의 특성으로 인하여, 소비자는 피심인과 이동통신 3사에 의하여 출고가가 부풀려졌다는 것을 인식하지 못하고, 구입하는 단말기에 대하여 출고가를 기준으로 판단하여 자신이 실제 구입하는 가격보다 고가의 단말기인 것으로 인식할 가능성이 크다.

<표 39> <u>유중강(이동통신사 대리점 운영)에 대한 진술조서(소갑 제45호증)</u>

문) 소비자들이 지급받는 단말기보조금이 단말기 출고가를 부풀려 (단말기 공급가에 비하여 출고가를 높게 설정하고 출고가와 공급가의 차액으로 보조금을 지급함) 지급되는 것이라면, 소비자들은 어떻게 생각할 것 같은가요
답) 당연히 싫어할 것 같습니다. 왜냐하면 소비자는 단말기를 싸게 구입하고자 하는데, 보조금이 단말기 가격에 포함되어 있다고 하면 그것은 생색내기 할인에 불과하지 할인이 아니기 때문입니다

88 그 결과 소비자가 지급받는 보조금은 단말기 출고가에 이미 포함된 금원으로 실질적인 할인혜택이 없음에도 불구하고, 소비자는 이를 실질적인 할인혜택이 있는 금원으로 오인할 우려가 있다.

89 피심인과 이동통신 3사도 출고가를 부풀린 후 할인해 주는 행위가 소비자오인 효과를 일으킨다는 점을 잘 알면서 이를 마케팅 수단으로 활용하고 있다.

<표 40> 김정구 삼성전자 부장에 대한 2011. 8. 22.자 진술조서(소갑 제46호증)

문) 단말기 출고가에 반영된 보조금을 처음부터 풀(full)로 사용하면, 결국 보조금을 뺀 넷가로 단말기를 판매하는 것과 같은데, 왜 이런 영업방식이 사용되는 것인가요? 답) 아까 말씀드린 것과 같은 내용입니다. 보조금을 반영해서 출고가를 정한 후 보조금을 다시 지급하는 것이나, 보조금을 빼고 그대로 판매하는 것이나 소비자의 구입가에서 차이가 있는 것은 아닙니다. 그러나 소비자는 출고가에 보조금이 반영되어 있다는 사실을 전혀 모르고 있다는 것이 차이입니다. 출고가에 보조금이 반영되면 출고가가 높아져서 고가의 단말기 이미지를 가지게 되고, 사업자가 단말기 보조금까지 준다고 하면 소비자는 고가의 단말기를 할인받아 싸게 구입할 수 있다고 착각을 해서 이동통신서비스에 가입을 합니다. 게다가 출고가가 높을수록 소비자가 이동통신사에 락인되기 때문에 사업자는 이런 방식의 영업을 사용하는 것입니다

<표 41> 최용원 엘지전자 부장에 대한 진술조서(소갑 제38호증)

문) 단말기 출고가에 반영된 장려금을 소비자에게 지급하나 장려금을 뺀 넷가로 단말기를 판매하나 실질적으로 소비자 구입하는 가격은 비슷할 것 같은데(출고가에 반영된 장려금을 소비자에게 지급하는 경우에는 유통망 마진이 발생하여 다소간의 차이가 발생함), 왜 공급가에 장려금을 반영해서 출고가를 정하고, 출고가를 부풀린 장려금을 보조금으로 지급하는 것인가요? 답) (중략).....그리고 소비자는 실제 단말기 가격 결정구조를 알지 못합니다. 즉 단말기 가격에 장려금이 반영되어 있다는 것을 알지 못하고 보조금을 준다고 하면 당연히 이동통신사업자가 통신요금과 같은 자신의 수익으로 보조금을 지급한다고 생각합니다. 그런데 이동통신사가 장려금을 반영해서 출고가를 결정하면 고가의 단말기처럼 보입니다. 그리고 소비자는 출고가가 높은 단말기일수록 스펙이 좋은 단말기라고 생각합니다. 그런데, 여기에 보조금을 지급하면 소비자는 좋은 단말기를 싸게 살 기회가 생겼다고 생각하기 때문에 구매의사가 생깁니다. 그런 이유 때문에 이런 영업방식을 사용하는 것입니다

<표 42> 국내 단말기 가격 구조(발췌)(소갑 제49호증)

국내 휴대폰 가격 구조

'10. 11. 11
애니콜영업팀

□ 국내 휴대폰 시장은 사업자 주도의 폐쇄 시장으로
사업자 보조금 및 개통비용을 활용한 소비자 가격 위주로 형성

□ 사업자는 공급 가격 대비 高價로 명목 출고가를 책정하고,
명목 출고가와 공급가의 차이를 活用하여 높은 보조금 규모를 운영

□ 사업자는 실제 소비자의 高價의 단말기를 低價로 구매하는 것 같은
착시 현상을 마케팅 Tool로 활용하고 있으며,

□ 공급가와 명목 출고가의 차이를 고객에게 부담시키고
높은 보조금을 활용 해지 고객에게 고비용의 위약금을 부과하여
해지율을 최소화하기 위한 판매 정책으로 운영

90 즉 피심인의 행위는, 소비자들이 단말기 보조금 제도를 단말기 구입비용을 절감하는 제도로 신뢰한다는 점을 악용한 것으로, 실질적인 할인혜택(단말기 구입비용 절감효과)이 없음에도 불구하고 마치 할인혜택이 있는 것처럼 보이게 하여, 소비자들로 하여금 피심인이 제조한 단말기를 선택하게 할 가능성이 있다. 따라서 피심인의 단말기 공급가 내지 출고가를 부풀린 뒤 할인해 주는 행위는 소비자를 오인시키거나 오인시킬 우려가 있다고 판단된다.

(2) 현저한지 여부

91 피심인이 2008년부터 2010년까지 출시한 총 87종 모델의 경우 출고가 대비 평균 장려금 지급비율은 40.00%로 매우 높은 수준이다. 또한, 총 87개 모델 중 지급된 장려금이 출고가의 절반 이상을 차지하는 모델(장려금 지급비율 50% 초과 모델)도 총 16개로 전체모델의 18.4%를 차지한다.

<표 43> 피심인 출고가 대비 평균 장려금 지급 비율

	SKT	KT	LGU+	총 평균
피심인	41.0% (35종 평균)	42.8% (28종 평균)	35.3% (24종 평균)	40.0% (87종 평균)

<표 44> 모델별 출고가 대비 장려금 지급 비율 분포

장려금 구간	10% 미만	10% ~20%	20% ~30%	30% ~40%	40% ~50%	50% ~60%	60% ~70%	70% ~80%	합 계
엘지전자	0	5	9	29	28	11	5	0	87

92 이는 다른 전자제품의 장려금과 비교할 때도 매우 높은 비율이다. 공정거래위원회에서 하이마트가 99개 전자제품 제조사로부터 수취한 장려금 수준을 조사한 결과, 다른 전자제품의 경우 평균 장려금 비율이 4.5%~18.5% 수준에서 형성되고 있다.

<표 45> 하이마트가 전자제품 제조사로부터 수취한 장려금 수준 현황

제품군	제조사 수	평균 장려금 비율 (제조사전체 판매장려금 /제조사전체 매입액)	제조사별 장려금 분포
AV[1]	34개	18.5%	0%~23.0%
백색가전[2]	8개	14.8%	0%~23.2%
생활가전[3]	57개	4.5%	0%~23.3%
PC[4]	22개	5.1%	0%~10.8%

1」AV(Audio/Video): TV, 오디오, 카메라, 캠코더, MP3, 홈시어터 등
2」백색가전: 냉장고, 세탁기, 김치냉장고, 에어컨 등
3」생활가전: 청소기, 전자레인지, 건강기기, 가스기기, 생활용품 등
4」PC: PC, 노트북, 모니터 등

93 한편 대리점이 소비자에게 지급하는 보조금의 재원은, 이 사건 단말기 가격 부풀리기 방식으로 조성한 '단말기 가격 부풀리기 장려금'과 이동통신사가 요금수익을 바탕으로 대리점에 지급하는 '통신수익 장려금'으로 구분된다.

94 단말기 가격 부풀리기가 존재하는 13개 모델[39]에 대해 조사한 결과, 단말기 가격 부풀리기 장려금은 평균 267,473원이며, 통신수익 장려금은 131,511원이다. 따라서 대리점이 지급받은 전체 장려금 합계액 중 단말기 가격 부풀리기 장려금이 차지하는 비중은 67.0%(=267,473원/398,984원)에 해당된다. 여기서 대리점을 통해 소비자에게 지급되는 보조금의 상당 부분은 이미 단말기 가격에 반영되어 있어 실질적으로 할인효과가 없는 보조금으로 볼 수 있다.

95 결국 공급가 내지 출고가 부풀리기 장려금을 재원으로 지급되는 보조금은 실질

39) 이는 모두 '넷가모델'('계약모델')이며, '넷가모델'이 아닌 모델도 가격 부풀리기 장려금 수준이 '넷가모델'과 유사한 만큼 '현저히 유리한지 여부'를 판단함에 있어 동일하다.

적인 할인혜택이 없는 보조금인 만큼, 전체 장려금 중 단말기 가격 부풀리기 장려금의 비율이 매우 높다는 의미는, 보조금 중 단말기 가격 부풀리기를 통해 마련된 보조금의 비율이 매우 높다는 것으로, 소비자들이 실제보다 "현저히 유리"한 것으로 오인할 가능성이 있다는 것을 의미한다.

<표 46> 피심인의 장려금 지급내역

제조사	이통사	출시월	모델명	최초 공급가	최초 출고가	가입자수	대당 단말기가격 부풀리기 장려금	대당 통신수익 장려금	가격 부풀리기 장려금 /총장려금
엘지전자	SKT	1010	LG-SB260	280,500	544,500	27,820	145,000	106,000	57.8%
엘지전자	SKT	1001	LG-SV770	176,000	389,400	57,513	148,357	119,000	55.5%
엘지전자	SKT	1007	LG-SV400	184,800	429,000	193,578	210,000	176,000	54.4%
엘지전자	SKT	1004	LG-SU420	418,000	699,600	25,309	249,257	204,000	55.0%
엘지전자	KT	1004	LG-KH3900	286,000	528,000	158,670	232,766	80,000	74.4%
엘지전자	KT	1002	LG-KH5200	473,000	616,000	48,910	230,954	40,000	85.2%
엘지전자	LGU+	1004	LG-LU2300	605,000	899,800	123,390	310,700	112,002	73.5%
엘지전자	LGU+	1006	LG-LU4500	621,500	643,500	34,526	334,922	195,449	63.1%
엘지전자	LGU+	1012	LG-LU3100	418,000	726,000	3,353	453,813	84,433	84.3%
엘지전자	LGU+	1012	LG-LU3000	627,000	899,800	3,720	431,325	46,167	90.3%
엘지전자	LGU+	1002	LG-LU9400	616,000	899,800	111,421	262,660	111,166	70.3%
엘지전자	LGU+	1006	LG-LB4400	319,000	572,000	195,559	255,187	313,173	44.9%
엘지전자	LGU+	906	LG-LV7400	374,000	499,400	252,361	212,205	122,247	63.4%

다) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는지 여부

(1) 판단기준

96 기만 또는 위계가 고객을 유인하기 위한 수단으로 사용되어야 한다. 위계로 인하여 경쟁사업자의 고객이 오인할 우려가 있더라도 그 결과 거래처를 전환하여 자기와 거래할 가능성이 없는 경우에는 단순한 비방에 불과할 뿐 부당한 고객유인에는 해당되지 않는다.[40]

97 또한, 위계에 의한 고객유인행위의 객체가 되는 상대방, 즉 경쟁사업자의 고객은 경쟁사업자와 거래를 한 사실이 있거나 현재 거래관계를 유지하고 있는 고객뿐만 아니라 잠재적으로 경쟁사업자와 거래관계를 형성할 가능성이 있는 고객이 포함된다.[41] 즉 경쟁사업자와 기존의 거래관계가 유지되고 있는 상대방에 한정되지 아니하

40) 불공정거래행위심사지침 Ⅴ.4.나.(2)(나)② 참조.

고 새로운 거래관계를 형성하는 과정에서 경쟁사업자의 고객이 될 가능성이 있는 상대방까지 포함한다.[42]

(2) 검 토

98 피심인의 위계행위가 소비자를 유인하기 위한 수단으로 사용된 것이라는 점은 제조사 내부문서인 위 <표 43> '국내 휴대폰 가격 구조'(소갑 제49호증)를 통해 확인된다.

99 또한, 보조금 크기가 소비자의 단말기 구매 및 이동통신 서비스 가입 선택에 중요한 요소라는 점은 소비자 선호 및 시장상황에 대한 아래 <표 47>의 신문 기사를 통해 확인된다.

<표 47> 이동통신사 변경 이유 관련 신문기사(발췌)(소갑 제51호증)

<이동통신서비스 제공회사를 바꾼 이유>

이전 시 휴대폰 기기의 가격혜택 때문에	50.3%
통화품질이 더 좋아서	18.9%
요금제가 더 싸서	15.4%
자주 통화하는 사람과 연계된 요금제를 사용하기 위해	4.3%
이전된 회사에서만 사용 가능한 기기 사용을 위해	3.5%
AS등 서비스가 마음에 들지 않아서	2.9%
가까운 지인의 권유나 부탁으로	2.7%
결합상품 구성시 요금을 절약할 수 있어서	1.8%
무응답	0.2%

- KAIT, 이동통신서비스 이용행태 조사 결과

이동통신서비스 제공회사를 바꾼 사람들의 절반 이상은 '휴대폰을 싸게 사기 위해서' 인 것으로 조사됐다. 통화품질 차이, 요금제 때문이라고 답한 사용자를 합쳐도 휴대폰을 싸게 구매하기 위해서 이통사를 옮긴 이들 숫자의 절반을 약간 웃도는 것에 그쳤다.

100 따라서 피심인의 행위로 인하여, 현재 타 단말기 및 타 이동통신사를 이용하고 있거나 향후 이용할 가능성이 있는 소비자가, 피심인의 단말기 및 그와 결합된 이동통신서비스를 구매할 가능성이 있으므로, 피심인의 행위는 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인한 것으로 판단된다.

41) 불공정거래행위심사지침 V.4.나.(1)(가).
42) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306 판결.

라) 공정거래저해성 여부

(1) 공정거래저해성의 판단기준

101 사업자가 위계의 방법으로 경쟁사업자의 고객을 유인하는 것은 그 경쟁수단이 불공정한 것으로, 시장에서의 바람직한 경쟁질서를 저해하고 소비자가 품질 좋고 저렴한 상품 또는 용역을 선택하는 것을 방해하므로 금지된다.[43]

102 위계에 의한 고객유인의 공정거래저해성은, 기만 또는 위계가 가격과 품질 등에 의한 바람직한 경쟁질서를 저해하는 불공정한 경쟁수단에 해당되는지 여부를 위주로 판단한다. 불공정한 경쟁수단에 해당되는지 여부는, 기만 또는 위계가 경쟁사업자의 고객을 오인시키거나 오인시킬 우려가 있는지 여부, 기만 또는 위계가 고객유인을 위한 수단인지 여부를 종합적으로 고려하여 판단한다.[44]

103 다만, '부당한 이익에 의한 고객유인'의 경우에는 이익제공으로 인한 효율성 증대효과나 소비자후생 증대효과가 경쟁수단의 불공정성으로 인한 공정거래저해 효과를 현저히 상회하는 경우에는 법위반으로 보지 않도록 하고 있으나, '위계에 의한 고객유인'의 경우에는 그 속성상 합리성 등에 의한 예외를 인정하지 않음을 원칙으로 하고 있다.[45]

(2) 검토

104 앞서 검토한 바와 같이 피심인이 공급가 내지 출고가를 부풀려 실질적으로 할인혜택이 없는 보조금을 지급하는 위계행위가 단말기 판매 및 이동통신서비스 가입의 주요한 경쟁수단으로 사용되고, 이러한 피심인의 행위는 고가의 단말기를 보조금을 받아 저렴하게 구입하는 것처럼 소비자를 오인시킴으로서 소비자의 합리적 선택을 방해하고, 가격과 품질에 의한 경쟁이 촉진되는 것을 저해하였으므로 공정거래저해

43) 불공정거래행위심사지침 Ⅴ.4.
44) 불공정거래행위심사지침 Ⅴ.4.(2).
45) 불공정거래행위심사지침 Ⅴ.4.나.(2) 참조.

성이 있다고 판단된다.

3) 소결

105 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 단말기 가격(공급가 내지 출고가) 부풀리기 행위를 함으로써 자기가 공급하는 단말기의 가격에 관하여 실제보다 현저히 유리한 것으로 소비자를 오인시켜 자기와 거래하도록 유인하는 행위이므로, 법 제23조 제1항 제3호, 시행령 제36조 제1항 별표 1의2 제4호 나목에 위반되는 불공정거래행위이다.

라. 피심인 주장에 대한 판단

1) 판매촉진비를 가격에 반영하는 것은 정상적인 가격결정행위인지 여부

106 피심인은 판매촉진비를 가격에 반영하는 것은 정상적인 가격결정행위라고 주장하나, 피심인은 처음부터 보조금 지급이라는 형식으로 할인해 줄 것을 예정하고, 보조금 지급을 위한 재원을 미리 반영하여 공급가 내지 출고가를 부풀린 뒤에 할인해주는 외양을 만들었는바, 이는 판매촉진비를 반영한 정상적인 가격결정행위가 아니라 소비자에 대한 기만행위라 할 것이므로 위 주장은 이유 없다.

2) 보조금은 소비자에게 대한 혜택인지 여부

107 피심인은 보조금은 가격경쟁요소이므로 결국 소비자에게 혜택으로 돌아간다고 주장하지만, 처음부터 낮은 가격으로 공급하면 될 것을, 마치 더 비싼 물건인데 보조금을 지급하여 싸게 해주는 것처럼 외양을 만든 것에 불과하고, <표 40>, <표 41>, <표 42> 등에서 이미 살펴본 바와 같이 실질적으로 소비자에게 혜택을 준 바가 없으며, 이와 같이 소비자에게 실질적인 혜택은 주지 않으면서 마치 실질적인 혜택을 주는 것처럼 착시를 일으키는 외양을 만들어 단말기 판매 활성화를 위한 것으로 이것이 이 사건 위계의 본질이므로 피심인의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

1) 관련 규정

108 이 사건 법위반 행위는 2008년 2월부터 심의일 현재까지 지속되고 있는바, 시정조치에 관하여는 법 제24조, 과징금 산정에 관하여 법 제24조의2, 제55조의3, 시행령 제9조, 제61조 제1항 관련 [별표2] 및 '과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시'(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호, 이하 '과징금부과고시'라 한다)를 적용한다.

2) 시정조치 및 과징금 부과여부

109 피심인들은 단말기 판매시장에서 단말기 판매를 판매하면서 위계에 의한 고객유인행위를 계속하고 있는바, 행위중지 명령을 한다.

110 또한 피심인의 이동통신 서비스를 이용하고자 하는 소비자들이 이동통신 서비스와 단말기와 관련하여 피심인으로부터 제공받는 실질적 할인 혜택의 규모를 파악할 수 있게 함으로써 본 사건의 소비자 오인성을 제거할 필요가 있기 때문에 공개명령을 부과할 필요가 있으며, 한편 소비자 오인은 본 사건 위계에 의한 고객유인행위가 발생하기 위한 전제조건이라는 점을 고려하여 위 공개명령을 선택적으로 부과하여 피심인이 위 공개명령을 이행하는 경우 위 시정명령을 이행한 것으로 본다.

111 피심인들의 법위반 행위는 다수의 소비자에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 발생할 우려가 현저하고 위반행위가 악의적으로 행해진 경우에 해당하므로, 시행령 [별표2](위반행위의 과징금 부과기준) 및 과징금부과고시 Ⅲ.2.라.에 의하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 기본 산정기준의 산정

가) 관련매출액

112 관련매출액이란 법위반 사업자가 위반 기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액을 말한다.

113 관련 상품이란 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받은 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다. 관련상품에는 당해 위반행위로 인하여 거래가 실제로 이루어지거나 이루어지지 아니한 상품이 포함된다.[46]

114 피심인들이 행한 이 사건 행위의 내용은 단말기 공급가 내지 출고가를 부풀려 보조금의 재원을 마련하고 이 재원으로 소비자에게 보조금을 지급함으로써 단말기를 판매하는 것이었는바, 단말기 공급가 내지 출고가 부풀리기와 관련되는 단말기가 이 사건 관련상품이 된다.

나) 위반행위의 기간

115 위반기간은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말한다.[47]

(1) 개시일

116 이 사건 위반행위의 개시일은 피심인이 이동통신사와 협의를 통하여 단말기 공급가 내지 출고가 부풀리기 방식으로 보조금을 조성하여 지급한 최초의 모델(LG-SH150A, LG-LB2900, LG-LV3700) 출시일인 2008년 2월이다.

---

46) 과징금부과고시 Ⅱ.5.나.
47) 과징금부과고시 Ⅱ.6.가.

(2) 종료일

117 위반행위가 불연속적으로 계속 행하여지는 경우에는, 당해 위반행위의 유형·성격·목적·동기, 연속되지 아니한 기간의 정도와 이유, 위반행위의 효과, 시장상황 등 제반사정을 고려하여 경제적·사회적 사실관계가 동일하다고 인정되는 범위 내에서 이를 하나의 위반행위로 보아 마지막 위반행위의 종료일을 당해 위반행위의 종료일로 보며, 위반행위의 실행은 종료되었으나 사업자가 그 실행의 결과를 유지하면서 그로 인하여 지속적으로 이익을 취득하거나 손해를 발생시키고 있는 경우에는 이익의 취득 혹은 손해의 발생이 종료된 날을 위반행위의 종료일로 보는데,[48] 만일 위반행위가 과징금 부과처분을 명하는 공정거래위원회의 심의일까지 종료되지 아니한 경우에는, 당해 사건에 대한 공정거래위원회의 심의일을 위반행위의 종료일로 보는바, 피심인은 자신의 단말기 판매촉진이라는 동일한 목적으로 공정거래위원회 심의일까지 지속적으로 공급가 또는 출고가 부풀리기 방식으로 보조금을 조성·지급한 것이므로, 전체를 하나의 위반행위로 보고 심의일을 위반행위의 종료일로 본다.

다) 관련매출액의 산출

118 위에서 살펴본 관련상품의 범위와 법위반 기간을 고려한 피심인의 관련매출액은 3,647,126,991천 원이다.

라) 부과기준율

119 피심인의 이 사건 법위반 행위는 고가의 단말기를 보조금을 지급받아 저렴하게 구입하는 것처럼 소비자를 오인시킴으로서 소비자의 합리적 선택을 방해하고, 가격과 품질에 의한 경쟁이 촉진되는 것을 저해한 측면이 있어 그 위법성이 약하다고 할 수는 없으나, 2004년 번호이동성 제도 도입, 2006년 보조금 부분 허용, 2008년 보조금 규제 폐지 과정에서 이동통신사간 보조금 경쟁이 치열해 지면서 현행 단말기 판매시장을 주도하는 이동통신사의 요구에 따라 제조사 장려금이 증가했고, 제조사는 증가된

48) 과징금부과고시 Ⅱ.6.나.(3).

장려금을 가격에 반영하는 과정에서 가격이 높아진 측면이 있는 점 등을 감안하여 0.2%의 부과기준율을 적용하기로 한다.

마) 기본 산정기준

120 피심인의 기본 산정기준은 7,294,253천 원(= 3,647,126,991천 원 × 0.2%)이다.

2) 산정기준의 조정

121 피심인에게 과거 법 위반 전력 등 1차 조정사유가 없으며, 자진시정 등의 2차 조정사유도 없으므로 1차 조정된 산정기준과 2차 조정된 산정기준은 기본 산정기준과 동일하다.

3) 부과과징금의 결정

122 앞서 본 바와 같이 국내 단말기 유통구조는 국내에서 2세대 이동통신(2G)으로 씨디엠에이(CDMA) 방식이 채택되면서 이동통신사의 영향력이 극대화되는 방향으로 진화되고 3세대 이동통신(3G) 방식의 서비스(WCDMA)가 시작된 이후에도 화이트리스트 방식으로 운영하면서 제조사가 이동통신사의 관여 없이 독자적으로 단말기를 유통시키기 어려운 시장구조로 되어 있는 상황에서 동일한 위반행위로 제재를 받는 이동통신사의 경우 법 위반 행위 관련 현재 가입 정보가 남아있는 이용자를 중심으로 하는 관련매출액을 기준으로 과징금을 부과하는 결과 제조사인 피심인과 사이에 현저히 제재 형평이 맞지 아니하여 비례형평의 원칙에 반할 소지가 있는 점, 삼성전자가 시장점유율 50%를 넘는 시장상황에서 상대적으로 피심인은 열위사업자인 점, 재무제표상 심의일 기준 직전 3개년도 당기순이익을 가중평균하면 적자인 점[49] 등을 감안하여 2차 조정된 산정기준의 70%를 감경한다.

123 결국 피심인의 최종 부과과징금은 2,188백만 원이다.

---

49) 피심인의 감사보고서상 당기순이익을 보면 2011년에 -277,918,996천 원, 2010년에 -635,874,313천 원의 적자를 기록하였고 2009년에 1,146,804,515천 원의 흑자를 기록하였는바, 3:2:1로 가중평균하여 계산하면 적자이다.

4. 결론

124 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제23조 제1항 제3호에 위반되므로, 시정명령에 대하여는 법 제24조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제24조의2의 규정을 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 월 일

의 장 부위원장 정 재 찬

위 원 김 학 현

주심위원 장 용 석

위 원 안 영 호

위 원 양 명 조 퇴임으로 서명날인 불능
부위원장 정 재 찬

위 원 이 홍 권 퇴임으로 서명날인 불능
부위원장 정 재 찬

위 원 최 종 원 퇴임으로 서명날인 불능
부위원장 정 재 찬

위 원 전 성 훈 퇴임으로 서명날인 불능
부위원장 정 재 찬

<별지1> 판매장려금 내역 공개양식

다음은 엘지전자(주)가 이동전화 단말기(휴대폰) 대리점에 지급하는 0000년 00월의 평균 판매장려금 내역으로 공정거래위원회 의결(제0000-000호)에 의해 공개하는 사항입니다.

- 다 음 -

판매장려금 지급액[1]	10만원 이상 ~20만원 미만		20만원 이상 ~30만원 미만		30만원 이상 ~40만원 미만		40만원 이상 ~50만원 미만		50만원 이상	
해당 이동전화 단말기 (휴대폰) 모델	모델명 (펫네임[2])	출고가	모델명 (펫네임)	출고가	모델명 (펫네임)	출고가	모델명 (펫네임)	출고가	모델명 (펫네임)	출고가

* 판매장려금 지급액이 10만원 미만인 모델의 경우에는 공개하지 않아도 됨
1」 명칭에 관계없이 통신대리점에 판매촉진 명목으로 지급하는 장려금 및 이동통신사에 할부분담금 명목으로 지급되는 금원을 모두 포함할 것
2」 펫네임이 있는 경우 기재할 것, 예: SHW-M110S(갤럭시S)

<별지2> 반기별 판매장려금 지급내역 보고양식

(단위: 개, 천 원, %)

이동전화 단말기 (휴대폰) 기종[1]	공급된 이통사	출시월 (00년0월)	최초 공급가[2] (a)	최초 출고가[2]	월별 판매장려금 지급내역[3]																							
					1월				2월				3월				4월				5월				6월			
					판매량[4] (b)	총 지급 장려금[5] (c)	대당 장려금 (d=c/b)	장려금 비중 (e=d/a)																				

1」 반기동안 판매된 모든 이동전화 단말기 기종을 포함할 것
2」 부가가치세 포함금액으로 작성하고, 원단위 금액으로 표기할 것
3」 반기동안 지급된 장려금내역을 월별로 각각 작성할 것(단, 예를 들어 3월에 출시한 이동전화 단말기 기종의 경우에는 익월인 4월부터 장려금지급내역을 작성할 것)
4」 통신대리점에서 월별로 개통된 수량을 표기할 것
5」 명칭에 관계없이 통신대리점에 판매촉진 명목으로 지급하는 장려금 및 이동통신사 할부분담금 명목으로 지급되는 금원을 모두 포함할 것